

METAS DA SEMANA 23

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 23				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
155	Penal	Crimes contra a Administração Pública Parte 1 de 2	Pág. 3	
156	Penal	Crimes contra a Administração Pública Parte 2 de 2	Pág. 3	
157	Processo Penal	Suspensão Condicional do Processo (Compilado)	Pág. 23	
		- Juizado Especial	Pág. 24	
158	Constitucional	Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Parte 1 de 2	Pág. 29	
159	Processo Penal	Interceptação Telefônica (Compilado)	Pág. 32	
	Constitucional	Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Parte 2 de 2	Pág. 29	
160	Penal	Lavagem de Dinheiro	Pág. 39	
	Revisão	Revisão de Direito Penal	Pág. 48	
161	Constitucional	Nacionalidade	Pág. 49	
		-		
		Direitos Políticos e Partidos Políticos	Pág. 59	
	Penal	Crime Organizado	Pág. 71	

METAS 155 E 156

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 11. Crimes contra a Administração Pública.

Na PF: 10 Crimes contra a administração pública (...).

Na PFN: 10. Crimes contra a administração pública (...).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler as edições 57 e 81 do [Jurisprudência em Teses](#).
- Ler os artigos 312 a 337-A do [Código Penal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTOS	38 CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Crime Funcional:

- É chamado *delicta in officio*. É aquele cometido por funcionário público.

CRIME FUNCIONAL PRÓPRIO	CRIME FUNCIONAL IMPRÓPRIO
- É aquele que afastada a qualidade de funcionário público, o fato será atípico.	- Aquele que afastada a qualidade de funcionário público, o fato poderá configurar outro crime.

b) Princípio da Insignificância:

- De acordo com o STJ, tal princípio não pode ser aplicado aos crimes contra a administração pública, por violação a moral administrativa, ainda que ínfimo seja o valor da lesão. Veja:

Súmula n. 599 do STJ: O princípio da insignificância é INAPLICÁVEL aos crimes contra a administração pública.

- Exceção: A jurisprudência é pacífica em admitir a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho (art. 334 do CP).
- O STF não concorda com a Súmula 599 do STJ, possuindo julgados admitindo a aplicação do princípio mesmo em outras hipóteses além do descaminho. Precedentes: HC 107370, HC 112388.

c) Conceito de Funcionário Público:

- Tal conceito encontra-se no art. 327 do Código de Processo Penal:

Art. 327. Considera-se FUNCIONÁRIO PÚBLICO, para os efeitos penais, quem, embora **transitoriamente ou sem remuneração**, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º EQUIPARA-SE a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de **atividade típica** da Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000).

§ 2º A pena será AUMENTADA da terça parte quando os **AUTORES** dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

SÃO CONSIDERADOS “FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EQUIPARADOS” PARA FINS

PENAIS:

- Diretor de organização social é considerado funcionário público por equiparação para fins penais;
- Administrador de Loteria é funcionário público para fins penais;
- Advogado dativo;
- Médico de hospital particular credenciado/conveniado ao SUS;
- Estagiário de órgão ou entidade públicos.

NÃO SÃO CONSIDERADOS “FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EQUIPARADOS” PARA FINS

PENAIS:

- Depositário judicial.

IMPORTANTE!

Decisões jurisprudenciais referentes à causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 327 do CP:

- A causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 327 do CP **APLICA-SE** ao Chefe do Poder Executivo e aos demais agentes políticos (Info 757).
- A causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal **NÃO PODE SER APLICADA** aos dirigentes de autarquias. (Info 950).
- O simples fato de o réu exercer um mandato popular não é suficiente para fazer incidir a causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP. É necessário que ele ocupe uma **posição de superior hierárquico**. (Info 816).

d) Dos Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração em Geral:

• **Peculato:**

ESPÉCIES DE PECULATO	
Apropriação (art. 312, <i>caput</i>)	- O agente <u>APROPRIA-SE</u> de dinheiro, valor ou bem móvel de que tem a posse.
Desvio ou Próprio (art. 312, <i>caput</i>)	- O agente <u>DESVIA</u> dinheiro, valor ou bem móvel de que tem a posse.
Furto ou Impróprio (art. 312, § 1º)	- O agente <u>SUBTRAI OU CONCORRE DOLOSAMENTE PARA A SUBTRAÇÃO</u> de dinheiro, valor ou bem móvel de que não tem a posse.
Culposo (art. 312, § 2º)	- O agente <u>CONCORRE CULPOSAMENTE PARA O CRIME DE OUTREM</u> , tendo ou não a posse de dinheiro, valor ou bem móvel.
Estelionato ou Mediante Erro de Outrem (art. 313)	- O agente apropria-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, <u>RECEBEU POR ERRO DE OUTREM</u> , de onde tem a posse.
Eletrônico ou Inserção de Dados Falsos (art. 313-A)	- O agente modifica indevidamente <u>OS DADOS DOS SISTEMAS</u> informatizados da Administração Pública, de que tem acesso ao sistema.
Eletrônico ou Modificação de Sistema (art. 313-B)	- O agente modifica indevidamente <u>O PRÓPRIO SISTEMA</u> de informações ou programa de informática, de que não tem acesso ao sistema.

• **Concussão:**

- Aumento da pena promovido pela Lei nº 13.964/2019: **#PACOTEANTICRIME**

ANTES DA LEI Nº 13.964/19	DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19
- Reclusão, de 2 a 8 anos.	- - Reclusão, de 2 a 12 anos.

- O sujeito ativo do crime é o **funcionário público**; a pessoa fora da função, mas agindo em razão dela (ex. agente de férias); ou o **particular** antes de assumir a função pública, mas em razão dela.

- O particular pode concorrer para o crime, desde que saiba da condição pessoal do comparsa.

• **Corrupção Passiva:**

- Na corrupção é possível existir pluralidade de personagens: **O CORRUPTO E O CORRUPTOR** (art. 333, do CP).

- Corrupção passiva própria **X** Corrupção passiva imprópria:

CORRUPÇÃO PASSIVA PRÓPRIA OU PROPRIAMENTE DITA	CORRUPÇÃO PASSIVA IMPRÓPRIA
- O ato comercializado é <u>ilegítimo</u>. Ex. Negociar fuga de preso.	- O ato comercializado é <u>legítimo</u>. O comércio é que não poderia ter acontecido. O ato jamais poderia ter sido comercializado pelo funcionário público. Ex. Solicitar vantagem para executar a citação do requerido em ação de despejo.

- Corrupção passiva antecedente **X** Corrupção passiva subsequente:

CORRUPÇÃO PASSIVA ANTECEDENTE	CORRUPÇÃO PASSIVA SUBSEQUENTE
- A vantagem indevida é entregue antes da <u>ação futura</u>.	- A vantagem é dada depois da conduta <u>já realizada</u>.

• **Prevaricação:**

- Aplica-se a Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais).
- Cabe suspensão condicional do processo.
- Corrupção passiva privilegiada **X** Prevaricação:

CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA ART. 317, §2º, DO CP	PREVARICAÇÃO ART. 319, DO CP
--	---------------------------------

Art. 317, §2º, do CP: Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, <u>cedendo a pedido ou influência de outrem:</u> Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.	Art. 319, do CP: Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, <u>para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:</u> Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
- O agente cede diante de pedido ou influência de outrem.	- Não existe pedido ou influência de outrem.
- Não busca satisfazer interesse ou sentimento pessoal.	- O agente busca satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
Ex.: Policial que não multa motorista que implora para que não seja multado (cedeu a pedido ou influência de outrem).	Ex.: Policial que não multa motorista quando vê que este usa camisa do seu time de coração (satisfaz sentimento ou interesse pessoal).

• **Advocacia Administrativa:**

- Advocacia administrativa **X** Crime funcional contra a ordem tributária:

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (art. 321)	CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (art. 3º, III, Lei nº 8.137/90)
- Patrocinar interesse privado perante a Administração Pública.	- Patrocinar interesse privado perante a Administração Fazendária.

• **Desacato:**

- Crime contra a honra (**MAJORADO**) de funcionário público **X** Desacato:

CRIME CONTRA A HONRA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO MAJORADO (art. 141, II)	CRIME DE DESACATO (art. 331)
---	--

- As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido contra funcionário público , em razão de suas funções;	- Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
- O servidor está ausente .	- O servidor está presente .

- Diferença entre resistência, desobediência e desacato:

RESISTÊNCIA: tem violência.
DESOBEDIÊNCIA: não tem violência.
DESACATO: tem vexame e humilhação.

e) Dos Crimes Praticados por Particular contra a Administração em Geral:

• **Corrupção Ativa:**

- Corrupção passiva X Corrupção ativa:

CORRUPÇÃO PASSIVA	CORRUPÇÃO ATIVA
- SOLICITAR ou RECEBER , para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida , ou ACEITAR PROMESSA de tal vantagem.	- OFERECER ou PROMETER VANTAGEM INDEVIDA a funcionário público , para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício .
- Crime praticado por Funcionário Público contra a Administração Pública	- Crime praticado por Particular contra a Administração Pública
SOLICITAR RECEBER ACEITAR PROMESSA	OFERECER PROMETER

• **Descaminho:**

- Competência da justiça federal:

Súmula n. 151 do STJ: A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens.

IMPORTANTE! Decisão do STJ: A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. Assim, pode-se afirmar que:

- **Em regra, não** se aplica o princípio da insignificância para o agente que praticou descaminho se ficar demonstrada a sua reiteração criminosa (criminoso habitual).
- **Exceção:** o julgador poderá aplicar o referido princípio se, analisando as peculiaridades do caso concreto, entender que a medida é socialmente recomendável. STJ. 3ª Seção. EREsp 1217514-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 9.12.2015 (Info 575).

• **Contrabando:**

- Descaminho **X** Contrabando:

DESCAMINHO (art. 334)	CONTRABANDO (art. 334-A)
“Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo <u>consumo de mercadoria</u> ”.	“Importar ou exportar <u>mercadoria proibida</u> ”.
Corresponde à entrada ou à saída de produtos PERMITIDOS , todavia elidindo o pagamento do imposto devido. É a fraude utilizada para iludir, total ou parcialmente, o pagamento de impostos de importação ou exportação.	Corresponde à conduta de importar ou exportar mercadoria PROIBIDA . Obs.: essa proibição pode ser absoluta ou relativa.

APLICA-SE o princípio da insignificância se o valor do tributo cujo pagamento foi iludido não superar 20 mil reais (STJ e STF).	É INAPLICÁVEL o princípio da insignificância.
Admite suspensão condicional do processo (a pena é de 1 a 4 anos).	NÃO admite suspensão condicional do processo (a pena é de 2 a 5 anos).

IMPORTANTE! É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando,

onde o bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional, tratando-se de um delito pluriofensivo. Precedentes do STJ e do STF.

Não obstante, o STJ possui alguns precedentes admitindo, **de forma excepcional**, a aplicação deste princípio para o caso de contrabando de pequena quantidade de **medicamento para uso próprio**:

A importação de pequena quantidade de medicamento destinada a uso próprio denota a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo a autorizar a excepcional aplicação do princípio da insignificância. (STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1708371/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 24/04/2018.)

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 599 do STJ:** O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
- O limite de 1.000 maços estabelecido no Tema Repetitivo 1143 para a incidência do princípio da insignificância não se aplica aos cigarros eletrônicos. Precedente: AgRg no REsp 2.184.785-PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/4/2025 (Info 853 do STJ).
- A circulação de produto nacional, dentro do território brasileiro, com ilusão de pagamento de tributo estadual, não caracteriza crime de descaminho. Precedente: CC

210.869-AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/4/2025 (Info 27 do STJ - Edição Extraordinária).

- Para a configuração do crime de prevaricação exige-se o dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal de forma objetiva e concreta, não sendo suficiente a mera negligência, comodismo ou descompromisso. Precedente: AgRg no AREsp 2.693.820-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/3/2025 (Info 846 do STJ).
- O delito de corrupção ativa é crime formal e unissubsistente, ou seja, exaure-se com o mero conhecimento da oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente do seu pagamento posterior, ainda que em parcelas. Precedente: AREsp 920.664-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 17/12/2024 (Info 24 do STJ - Edição Extraordinária).
- A reiteração que afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime de contrabando é a reiteração em crimes da mesma natureza do contrabando; se for reiteração em crimes de natureza diversa, é possível, em tese, a insignificância. Precedente: AgRg no RHC 185.605-RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 24/6/2024 (Info 21 do STJ – Edição Extraordinária).
- Contrabandista, domiciliado na cidade A, vendeu um produto contrabandeado para o comprador na cidade B; ao chegar no destino, a mercadoria foi apreendida; compete ao juízo federal de A julgar o crime; trata-se de exceção à Súmula 151 do STJ. Precedente: CC 203.031-DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 20/6/2024 (Info 21 do STJ – Edição Extraordinária).
- Os empregados da OAB são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Precedente: AgRg no HC 750.133-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/5/2024 (Info 815 do STJ).

- Flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do crime do art. 349-A do CP, mas apenas em tentativa. Precedente: AREsp 2.104.638-RJ, julgado em 7/11/2023 (Info 794 do STJ).
- O princípio da insignificância pode ser aplicado para o contrabando de até mil maços de cigarro, salvo se houver reiteração. Precedente: REsp 1.971.993-SP e 1.977.652-SP, julgados em 13/9/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1143) (Info 787 do STJ).
- Se a mercadoria precisa passar pela fiscalização alfandegária, entende-se que o descaminho somente se consumará com a liberação pela alfândega, sem o pagamento do tributo competente.
Se a mercadoria é apreendida antes mesmo da entrada no recinto da aduana, não haverá crime, tratando-se de meros atos preparatórios, que, em regra, não são punidos pelo ordenamento jurídico. Precedente: RHC 179.244-SC, julgado em 6/6/2023 (Info 13 do STJ – Edição Extraordinária).
- A condenação pelo art. 359-C do CP deve especificar despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato, que não puderam ser pagas no mesmo exercício financeiro ou no exercício seguinte. Precedente: HC 723644-SP, julgado em 7/3/2023 (Info 766).
- Incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334 do Código Penal quando se tratar de descaminho praticado em transporte aéreo, não sendo relevante o fato de o voo ser regular ou clandestino. Precedente: AgRg no AREsp 2197959-SP, julgado em 28/2/2023 (Info 765).
- São atípicas as condutas de submeter-se à vacinação contra Covid-19 em local diverso do agendado e/ou com aplicação de imunizante diverso do reservado e/ou de submeter-se à vacinação sem a realização de agendamento (Caso Wesley Safadão). Precedente: AgRg no RHC 160947-CE (Info 752).

- Servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços, não comete peculato. Precedente: AgRg no AREsp 2073825-RS (Info 746).

- A mera afirmação de que o denunciado ocupa o cargo de desembargador é insuficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal. Precedente: AgRg na APn 970-DF (Info 736).

- Configura o crime de corrupção ativa o oferecimento de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ou retardar ato de ofício relacionado com o cometimento do crime de posse de drogas para uso próprio. Precedente: AREsp 2007599-RJ (Info 735).

- A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. STJ. 3ª Seção. REsp 1859933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1060) (Info 732).

- **A mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de excesso de exação.**

Caso concreto: registrador de imóveis cobrou emolumentos (taxa) a mais do que seriam devidos ao aplicar procedimento diverso do que era estabelecido na lei. Ocorre que o texto da lei era confuso e gerava dificuldade exegética, dando margem a interpretações diversas.

Diante disso, o STJ acolheu a tese defensiva de que a lei era obscura e não permitia precisar a exata forma de cobrança dos emolumentos cartorários no caso especificado pela denúncia.

Embora o réu possa ter cobrado de forma errônea os emolumentos, o fez por mero erro de interpretação da legislação tributária no tocante ao método de cálculo do tributo, e não como resultado de conduta criminosa.

Assim, o réu foi absolvido, com fundamento no art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta. Precedente: REsp 1943262-SC (Info 712).

- **Para tipificação do art. 317 do Código Penal - corrupção passiva -, deve ser demonstrada a solicitação ou recebimento de vantagem indevida pelo agente público, não configurada quando há mero ressarcimento ou reembolso de despesa.**

Precedente: HC 541447-SP (Info 709)

- O crime de descaminho é tipificado no art. 334 do CP. O § 3º prevê a seguinte causa de aumento: ***“A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.”***

Para aplicação dessa majorante, é necessário que o transporte realizado seja clandestino?

STJ e 1ª Turma do STF: NÃO.

O art. 334, § 3º, do Código Penal prevê a aplicação da pena em dobro se “o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo”.

Se a lei não faz restrições quanto à espécie de voo que enseja a aplicação da majorante, não cabe ao intérprete restringir a aplicação do dispositivo legal, sendo irrelevante que o transporte seja clandestino ou regular.

STJ. 5ª Turma. HC 390899/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/11/2017.

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1850255/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/05/2020.

O art. 334, § 3º, do CP, ao versar sobre o aumento da sanção nos casos de descaminho praticado em transporte aéreo, não distingue os casos de voos clandestinos ou regulares.

STF. 1ª Turma. HC 169846, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/11/2019.

2ª Turma do STF (empate): SIM.

Para aplicação da majorante prevista no art. 334, § 3º, do Código Penal, é necessária a condição de clandestinidade.

A majorante somente pode ser aplicada quando houver uma maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pela atuação do imputado no sentido de dificultar a fiscalização estatal, por meio da clandestinidade.

STF. Plenário. HC 162553 AgR/CE, relator Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/9/2021 (Info 1030).

- A conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular não se subsume ao tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal. Precedente: HC 619776/DF (Info 693).

Cuidado para não confundir:

A posse de chip de telefone celular pelo preso, dentro de estabelecimento prisional, configura falta disciplinar de natureza grave, ainda que ele não esteja portando o aparelho (STJ. 5ª Turma. HC 260122-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/3/2013).

- **O crime do art. 345 do CP pune a conduta de “fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão”.**

O tipo penal afirma que o sujeito age “para satisfazer”. **Logo, conclui-se ser suficiente, para a consumação do delito, que os atos que buscaram fazer justiça com as próprias mãos tenham visado obter a pretensão, mas não é necessário que o agente tenha conseguido efetivamente satisfazê-la, por meio da conduta arbitrária. A satisfação, se ocorrer, constitui mero exaurimento da conduta.**

Ex: o credor encontrou a devedora na rua e tentou tomar o seu aparelho de celular como forma de satisfazer o débito. Chegou a puxar seu braço e seu cabelo, mas a devedora conseguiu fugir levando o celular. O crime está consumado mesmo ele não tendo conseguido o resultado pretendido. Precedente: REsp 1860791 (Info 685).

- O diretor de organização social pode ser considerado funcionário público por equiparação para fins penais (art. 327, § 1º do CP). Isso porque as organizações sociais que celebram contratos de gestão com o Poder Público devem ser consideradas “entidades paraestatais”, nos termos do art. 327, § 1º do CP.

Precedente: HC 138484/DF (Info 915).

- Administrador de Loteria é equiparado a funcionário público para fins penais porque a Loteria executa atividade típica da Administração Pública que lhe foi delegada por regime de permissão.

Precedente: AREsp 679.651/RJ.

- Depositário judicial **NÃO** é considerado funcionário público para fins penais.

Depositário judicial não é funcionário público para fins penais, porque não ocupa cargo público, mas a ele é atribuído um munus, pelo juízo, em razão do fato de que determinados bens ficam sob sua guarda e zelo. Precedente: HC 402.949-SP (Info 623).

- A causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 327 do CP aplica-se ao Chefe do Poder Executivo (ex.: Governador do Estado) e aos demais agentes políticos.

Precedente: Inq 2606/MT (Info 757).

- A causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal não pode ser aplicada aos dirigentes de autarquias (ex.: a maioria dos Detrans) porque esse dispositivo menciona apenas órgãos, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. Precedente: AO 2093/RN (Info 950).

- Governador do Estado que desvia grande soma de recursos públicos de empresas estatais, utilizando esse dinheiro para custear sua campanha de reeleição, pratica o crime de peculato-desvio. As empresas estatais gozam de autonomia administrativa e financeira. Mesmo assim, pode-se dizer que o Governador tem a posse do dinheiro neste caso? **É possível.** Isso porque a posse necessária para configuração do crime de peculato deve ser compreendida não só como a disponibilidade direta, mas também como disponibilidade jurídica, exercida por meio de ordens. Precedente: REsp 1.776.680-MG (Info 666).

- O administrador que desconta valores da folha de pagamento dos servidores públicos para quitação de empréstimo consignado e não os repassa a instituição financeira pratica peculato-desvio, sendo desnecessária a demonstração de obtenção de proveito próprio ou alheio, bastando a mera vontade de realizar o núcleo do tipo. Peculato-desvio é crime formal para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. **Caso concreto:** diversos servidores estaduais possuíam empréstimos consignados. Assim, todos os meses a Administração Pública estadual fazia o desconto das parcelas do empréstimo da remuneração dos servidores e repassava a quantia ao banco que concedeu o mútuo. Ocorre que o Governador do Estado determinou ao Secretário de Planejamento que continuasse a descontar mensalmente os valores do empréstimo consignado, no entanto, não mais os repassasse ao banco, utilizando essa quantia para pagamento das dívidas do Estado. Esta conduta configurou o crime de peculato-desvio (art. 312 do CP), gerando a condenação do Governador, com a determinação, inclusive, de perda do cargo (art. 92, I, do CP). Precedente: APn 814-DF (Info 664).

- O depositário judicial que vende os bens sob sua guarda não comete o crime de peculato (art. 312 do CP).

O crime de peculato exige, para a sua consumação, que o funcionário público se aproprie de dinheiro, valor ou outro bem móvel em virtude do “cargo”. Depositário judicial não é funcionário público para fins penais, porque não ocupa cargo público, mas a ele é atribuído um munus, pelo juízo, em razão do fato de que determinados bens ficam sob sua guarda e zelo. Precedente: HC 402.949-SP (Info 623).

Obs.: Vale ressaltar que o STJ decidiu apenas que a conduta do depositário judicial que vende os bens sob sua guarda não comete o crime de peculato, pois não é funcionário público e não ocupa cargo público. No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, a conduta pode configurar, em tese, os tipos penais dos arts. 168, § 1º, II, 171 ou 179 do Código Penal.

- Uma determinada empresa havia prestado serviços para a Petrobrás e não tinha recebido todo o valor que entendia devido. Essa empresa entrou em contato com determinado Deputado Federal para que ele resolvesse a situação. Este Deputado comprometeu-se a falar com o diretor de abastecimento da Petrobrás, mas exigiu o pagamento de vantagem indevida. O Deputado conseguiu que a Petrobrás pagasse, por meio de um acordo extrajudicial, R\$ 69 milhões para a empresa e, em troca, recebeu R\$ 3 milhões de propina. O STF entendeu que esta conduta se enquadra no crime de corrupção passiva (art. 317 do CP). Precedente: AP 1002/DF (Info 981).
- É possível que se configure o crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) na conduta de Deputado Federal (líder do seu partido) que receba vantagem indevida para dar sustentação política e apoiar a permanência de determinada pessoa no cargo de Presidente de empresa pública federal. Precedente: Inq 3515/SP (Info 955).
- Determinado Deputado Federal integrava a cúpula de um partido de sustentação do governo federal. Como importante figura partidária, ele exercia pressão política junto à Presidência da República a fim de que Paulo Roberto Costa fosse mantido como Diretor de Abastecimento da Petrobrás. Como “contraprestação” por esse apoio, o Deputado recebia dinheiro do referido Diretor, quantia essa oriunda de contratos ilegais celebrados pela Petrobrás. O STF entendeu que esta conduta se enquadra no crime de corrupção passiva (art. 317 do CP). Precedente: AP 996/DF (Info 904).
- Eduardo Cunha foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por ter solicitado e recebido dinheiro de uma empresa privada para interferir em um contrato com a Petrobrás. A propina teria sido acertada entre o indivíduo chamado “IC”, proprietário da empresa beneficiada, e “JL”, ex-Diretor Internacional da Petrobrás. O pagamento foi realizado mediante transferências para contas secretas no exterior. O STF entendeu que não se podia reconhecer a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem, considerando que não houve simples pagamento da propina para interposta pessoa, mas sim pagamento mediante utilização de contas secretas no exterior em nome de uma offshore, de um lado, e de

um trust, de outro, e da realização de transação por meio da qual a propina foi depositada e ocultada em local seguro. Logo, ficou demonstrada da autonomia entre os delitos. Precedente: HC 165036/PR (Info 937).

- O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de “ato de ofício”. A expressão “ato de ofício” aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão “ato de ofício” figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo. Precedente: REsp 1745410-SP (Info 635).

- Comete crime de desobediência (art. 330 do CP) o indivíduo que não atende a ordem dada pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento de mandado de entrega de veículo, expedido no juízo cível. O indivíduo, depositário do bem, recusou-se a entregar o veículo ou a indicar sua localização. Essa conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC/2015), havendo a previsão de multa processual (art. 77, § 2º). Ocorre que a Lei afirma expressamente que a aplicação da multa ocorre sem prejuízo de responsabilização na esfera penal. Precedente: HC 169417/SP (Info 975).

- O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica.

A figura penal do desacato não tolhe o direito à liberdade de expressão, não retirando da cidadania o direito à livre manifestação, desde que exercida nos limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os excessos. Precedente: HC 141949/DF (Info 894).

- O Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra um Ministro do TCU pela prática do crime de tráfico de influência (art. 332, caput, do Código Penal). Segundo a denúncia, o filho do Ministro, em nome do pai, recebeu pagamento (“propina”) de um empreiteiro, sob o pretexto de que iria influenciar em um processo que estava em curso no TCU e no qual se analisava uma licitação fraudulenta, vencida pela empresa do empreiteiro. Para o PGR, o Ministro do TCU teria demonstrado ao empreiteiro que poderia influenciar no trâmite do caso ao pedir vista do processo. Na sessão seguinte do TCU, ele devolveu os autos e declarou seu impedimento para atuar no feito. O colegiado considerou não haver, em relação ao Ministro, lastro probatório mínimo, consistente em conjunto de evidências seguro e idôneo capaz de demonstrar a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria. O cerne da imputação formulada contra o Ministro decorre, essencialmente, do fato de ele ter pedido vista de um processo, com a suposta intenção deliberada de postergar o julgamento, apesar de já saber que estaria impedido de atuar no feito. Ocorre que, desde a primeira vez em que o processo foi inserido na pauta de julgamento no TCU até a ocasião do pedido de vista pelo denunciado, transcorreram quase cinco meses, com diversos adiamentos e retiradas, mas nenhuma delas por ato do Ministro acusado. Além disso, na sessão em que ele solicitou vista, por equívoco, não foi registrado impedimento ou suspeição do Ministro no sistema. Vale ressaltar também que não houve nem mesmo advertência quanto ao pedido de vista do denunciado pelos demais Ministros do TCU, advogados, partes, pelo secretário da sessão ou, até mesmo, pelo representante do Ministério Público que atua no TCU. Essa circunstância revela a ausência de conhecimento geral sobre o mencionado impedimento e a eventual irregularidade do ato praticado pelo Ministro. Em razão disso, mostra-se crível a versão do acusado no sentido de que foi levado a acreditar que se encontrava plenamente apto a participar do referido julgamento e, assim, desempenhar as funções e prerrogativas inerentes ao

cargo, dentre elas a de pedir vista regimental para melhor estudar os casos em julgamento. O Ministro devolveu os autos após quatorze dias e declarou-se impedido, não tendo participado da discussão ou votação do processo em análise. Precedente: Inq 4075/DF (Info 951).

- O pagamento da diferença do imposto devido, antes do recebimento da denúncia, não extingue a punibilidade pelo crime de corrupção ativa atrelado ao de sonegação fiscal.

Ex.: João, sócio de uma empresa, ofereceu e pagou propina ao fiscal para que pudesse recolher um valor menor de imposto. Assim, em vez de pagar R\$ 400 mil de imposto, João pagou apenas R\$ 100 mil. Os fatos foram descobertos. João praticou, em tese, corrupção ativa (art. 333 do CP) e sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Antes que a denúncia fosse oferecida, João pagou a diferença do imposto devido acrescido de multa, juros e correção monetária. Esse pagamento irá gerar a extinção do crime de sonegação fiscal, mas não da corrupção ativa que deverá ser julgada normalmente. Precedente: RHC 95.557-GO (Info 631).

- É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com a posterior constituição do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em conta sua natureza formal. Precedente: HC 121798/BA (Info 904).

- Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta. Precedente: CC 160.748-SP (Info 635).

META 157

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

PONTO DO EDITAL:

19 Suspensão condicional do processo (Lei nº 9.099/1995).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO** pelo **COMPILADO DE PROCESSO PENAL** do curso.
- Ler o artigo 89 da [Lei n. 9.099/95](#).
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTOS	BUSQUE POR PALAVRAS-CHAVE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

META 157

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

PONTO DO EDITAL:

7 (...) Procedimento dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 e suas alterações).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 9.099/95](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com.br, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTO	17.4 PROCEDIMENTO COMUM SUMARÍSSIMO – LEI 9099/1995- JECRIM
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- A previsão constitucional dos Juizados Especiais Criminais está no artigo 98, I, CF.

Art. 98 da CF: A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e

sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

- A Lei n. 9.099/95 restou encarregada de instituir o Juizado Especial criminal no âmbito estadual, enquanto na esfera federal essa missão coube à Lei n. 10.259/01.

- **Princípios Norteadores:** Oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade.

- **O que deve ser entendido por crime de menor potencial ofensivo?** São todas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima **não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa**, previsto ou não em procedimento especial. A Lei n. 9.099/95 **não tem aplicação** aos processos da Justiça Militar.

- **Qual a competência no JECRIM?** A competência do Juizado será determinada pelo **lugar** em que foi praticada a infração penal.

- **Qual o papel da Autoridade Policial quando se depara com situação de crime/contravenção de menor potencial ofensivo?** A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.

- **É necessário inquérito Policial para oferecimento da denúncia? (Rito Sumaríssimo)**
Para o oferecimento da denúncia, que **será elaborada com base no termo circunstanciado de ocorrência**, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o

encaminhamento das peças existentes ao Juízo Comum, que adotará o rito sumário (art. 538 do CPP).

• **Em que momento são produzidas as provas?** Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. **A sentença, dispensado o relatório**, mencionará os elementos de convicção do Juiz.

• **Cabe apelação no JECRIM?** Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada **por turma composta de três Juízes** em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. A apelação será interposta **no prazo de dez dias**, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

• **Cabe embargos de declaração no JECRIM?** Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, **no prazo de cinco dias**, contados da ciência da decisão. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula Vinculante n. 35:** A homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei 9099/95 **não faz coisa julgada material** e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

- **Súmula n. 203 do STJ:** **Não cabe recurso especial** contra decisão proferida por órgão de segundo dos Juizados Especiais.
- **Súmula n. 243 do STJ:** O benefício da suspensão do processo **não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva**, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.
- **Súmula n. 337 do STJ:** **É cabível** a suspensão condicional do processo na **desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva**.
- **Súmula n. 376 do STJ:** Compete **à turma recursal** processar e julgar o **mandado de segurança** contra ato de juizado especial.
- **Súmula n. 428 do STJ:** Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.
- **Súmula n. 536 do STJ:** A suspensão condicional do processo e a transação penal **não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha**.
- **Súmula n. 640 do STJ:** **É cabível recurso extraordinário** contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.
- **Súmula n. 693 do STJ:** **Não cabe habeas corpus** contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a **pena pecuniária seja a única cominada**.
- **Súmula n. 696 do STJ:** Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz,

dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.

- **Súmula n. 723 do STJ:** **Não se admite a suspensão condicional do processo** por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento de um sexto for superior a um ano.
- É constitucional — por ausência de usurpação das funções das polícias judiciárias — a prerrogativa conferida à Polícia Rodoviária Federal de lavrar termo circunstanciado de ocorrência (TCO), o qual, diversamente do inquérito policial, não constitui ato de natureza investigativa, dada a sua finalidade de apenas constatar um fato e registrá-lo com detalhes. Precedentes: ADI 6245/DF e ADI 6264/DF, julgados em 17/02/2023 (Info 1083 do STF).
- É constitucional norma estadual que prevê a possibilidade da lavratura de termos circunstanciados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que o art. 69 da Lei dos Juizados Especiais, ao dispor que “a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado” não se refere exclusivamente à polícia judiciária, englobando também as demais autoridades legalmente reconhecidas. Precedente: ADI 5637/MG, julgado em 11/3/2022 (Info 1046 do STF).
- São constitucionais o art. 60 da Lei 9.099/95 e o art. 2º da Lei 10.259/2001, que preveem a possibilidade de infrações penais de menor potencial ofensivo não serem julgadas pelo Juizado Especial em casos de conexão ou continência. Precedente: ADI 5264/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 4/12/2020 (Info 1001 do STF).
- Em caso de transação penal, não se aplicam os efeitos do art. 91 do CP. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo. Precedente: RE 795567/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (Info 787 do STF).

METAS 158 E 159

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 4. Normas constitucionais: classificação. Eficácia direta e eficácia indireta dos direitos fundamentais: crítica à doutrina prevalente no Brasil e sua comparação com o modelo alemão. 5. Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais.

Na PF: 3 Normas constitucionais: classificação. 4 Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais.

Na PFN: 3. Normas constitucionais: classificações; efeitos e aplicação; valores; princípios; regras; sopesamento.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS** pelo **PDF Base** do curso.
- Fazer, ao menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	1.7 CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Aplicabilidade das Normas Constitucionais:

• Quanto mais questões você responder sobre esse tema será melhor. Isso porque, por mais que haja macete para entender a classificação abaixo, há alguns dispositivos constitucionais com classificação dada pela jurisprudência do STF que fogem da lógica.

Veja o quadro abaixo:

APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS		
	CONCEITO	EXEMPLO
EFICÁCIA PLENA	• Aplicabilidade imediata, direta e integral. • Não depende da edição de qualquer legislação posterior.	• Gratuidade nos transportes coletivos aos maiores de 65 anos de idade. • Direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
EFICÁCIA CONTIDA	• Tem aplicabilidade imediata, mas pode ser limitada pelo legislador infraconstitucional. - Macete: Em regra, quando a CF diz “requisitos estabelecidos na lei” “salvo nos casos previstos em lei” “salvo disposição em lei”, a norma será de eficácia contida.	• Art. 37. (...) I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; • - Observação: • É contida em relação aos brasileiros. • É limitada em relação aos estrangeiros

EFICÁCIA LIMITADA	• Depende da edição de norma infraconstitucional para aplicação. - Podem ser de <u>princípio</u> <u>institutivo</u>: órgãos, estrutura, instituições. - Podem ser de <u>princípio</u> <u>programático</u>: Programas a serem implementadas pelo Estado. - Macete: Em regra, quando a CF diz “A lei estabelecerá...” “A lei disporá...”, “O Estado promoverá...” trata-se de norma de eficácia limitada.	• A norma constitucional que garante ao servidor público o direito à greve. • A disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou a sua transformação em estado-membro (<u>princípio</u> <u>institutivo</u>). • Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios. • Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.
EFICÁCIA EXAURIDA	• Já extinguiu a produção de seus efeitos. Encontram-se esgotadas.	• Art. 2º do ADCT.
EFICÁCIA ABSOLUTA	• São intangíveis, não podendo ser emendadas. • Contêm uma força paralisante total de qualquer legislação que, explícita ou implicitamente, vier a contrariá-las.	• Federação. • Voto direto, secreto, universal e periódico.

META 159

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 32. (...) Interceptação das comunicações. Lei nº 9.296/1996 (Interceptação telefônica)

Na PF: 20 Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA** no **COMPILADO DE PROCESSO PENAL** do curso.
- Ler a [Lei nº 9.296/1996](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTO	24 LEI DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - LEI Nº 9.296 DE 1996
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Diferenças entre interceptação telefônica, escuta e gravação telefônica:

INTERCEPTAÇÃO	Necessidade de autorização judicial.
----------------------	--------------------------------------

	Conversa entre duas pessoas gravada por um terceiro sem a ciência daqueles.
ESCUTA	Necessidade de autorização judicial. Conversa entre duas pessoas sendo gravada por um terceiro com a concordância de uma das pessoas.
GRAVAÇÃO	Não precisa de autorização judicial. Conversa entre duas pessoas, sendo que uma delas grava a conversa. Quando a conversa for protegida pelo sigilo, o ato é ilícito. <i>“5. Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é válida como prova no processo penal, independentemente de autorização judicial.</i> <i>6. Da mesma forma, a gravação de conversa realizada por um dos interlocutores é considerada prova lícita, não se confundindo com interceptação telefônica. Precedentes.</i> (AgRg no HC 549.821/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”

- Quebra de sigilo de dados telefônicos não é objeto da Lei n. 9.296/96. Lembre-se de que a quebra de sigilo de dados telefônicos pode ser feita por CPI. Já a interceptação telefônica somente pode ser decretada por autorização judicial.

b) Requisitos:

- Finalidade de investigação criminal ou instrução processual penal. Em outras palavras, pode ocorrer no curso da investigação (inquérito ou outro meio investigativo) e na ação penal. Não pode ocorrer com a finalidade de instruir processo cível ou trabalhista, por exemplo.
- O crime tem que ser de reclusão. Nada impede que, decretada a interceptação telefônica para um crime apenas com reclusão, ela se aproveite para um crime achado fortuitamente de detenção.

- A interceptação telefônica só pode ser decretada se não houver outro meio disponível para obtenção da prova. Seu caráter é subsidiário.

c) Vedações:

Art. 2º. NÃO SERÁ ADMITIDA A INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS

quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

- I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
- II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
- III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

d) Teoria do juízo aparente:

- É lícita a interceptação telefônica autorizada por magistrado aparentemente competente ao tempo da decisão e que, posteriormente, venha a ser declarado incompetente. Trata-se da aplicação da chamada “teoria do juízo aparente”. Exemplo: juiz estadual determina a interceptação telefônica para apuração de tráfico de entorpecentes. Descobre-se que o tráfico é internacional, o que acarreta a competência do juízo federal. Sendo assim, a interceptação é considerada lícita. STF. 2ª Turma. HC 110496/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 9/4/2013 (Info 701).

e) Procedimento:

- Prazo: 15 dias, podendo ser prorrogada várias vezes, desde que subsistam razões para tanto.
- Decretação pode ser de ofício ou a requerimento da autoridade policial ou do MP.
- Não dificulta a defesa a degravação de apenas trechos da interceptação telefônica. Com efeito, inexistente obrigatoriedade de degravar o inteiro teor da interceptação telefônica.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Assegurados o contraditório e a ampla defesa, com acesso integral às mídias da interceptação telefônica, não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de cópia, especialmente porque os autos são digitais. Precedente: RHC 203.219-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/2/2025 (Info 839 do STJ).
- Cabe ao juiz externar fundamentação, ainda que sucinta, baseada na situação concreta do momento em que proferida a decisão de prorrogação das medidas cautelares de interceptação telefônica, não sendo suficiente a mera referência à decisão inicial que deferiu a medida. Precedente: AgRg no HC 910.860-PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiros, Rel. para acórdão Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 12/11/2024 (Info 24 do STJ - Edição Extraordinária).
- O espólio possui legitimidade para contestar a validade de interceptações telefônicas em processo penal, mesmo após o falecimento do acusado, especialmente quando tais provas impactam significativamente o patrimônio dos herdeiros em ações de improbidade. Precedente: AREsp 2.384.044-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/6/2024 (Info 816 do STJ).
- A interceptação telefônica demanda ordem judicial fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, bem como que afastem a possibilidade de obtenção das provas por outros meios. Precedente: AgRg no RHC 183.085-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 16/4/2024 (Info 809 do STJ).
- É possível a fundamentação *per relationem* para decretar ou prorrogar a interceptação telefônica, desde que o magistrado faça considerações autônomas, ainda que sucintas, justificando a medida. Precedente: RHC 119342-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/09/2022 (Info 751 do STJ).

- A conversão do conteúdo das interceptações telefônicas em formato escolhido pela defesa não é ônus atribuído ao Estado. Precedente: AgRg no RHC 155813-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/02/2022 (Info 731 do STJ).
- Admite-se o uso da motivação per relationem para justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. No entanto, as decisões que deferem a interceptação telefônica e respectiva prorrogação devem prever, expressamente, os fundamentos da representação que deram suporte à decisão - o que constituiria meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação reportada como razão de decidir - sob pena de ausência de fundamento idôneo para deferir a medida cautelar. Precedente: HC 654131-RS (Info 723).
- Se a autoridade policial, em decorrência de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, tem notícia do cometimento de novos ilícitos por parte daqueles cujas conversas foram monitoradas ou mesmo de terceiros, é sua obrigação e dever funcional apurá-los, ainda que não possuam liame algum com os delitos cuja suspeita originariamente ensejou a quebra do sigilo telefônico. Precedente: AgRg no RHC 114973/SC.
- É dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados. REsp 1.795.341-RS (Info 648).
- O Plenário do STF reafirmou o entendimento de que não é imprescindível que a transcrição de interceptações telefônicas seja feita integralmente, salvo nos casos em que esta for determinada pelo relator do processo. Além disso, acolheu o pedido do MP para que a redação da ementa do acórdão seja revista com o objetivo de ser mais clara sobre o entendimento do STF e afastar a ambiguidade. Precedente: AP 508 AgR/AP.

- É nula decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp via Código QR para acesso no WhatsApp Web. Não é possível aplicar a analogia entre o instituto da interceptação telefônica e o espelhamento, por meio do WhatsApp Web, das conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp. Precedente: RHC 99735-SC (Info 640).
- O STF decidiu que essa Resolução 59/2008 do CNJ é constitucional, com exceção do § 1º do art. 13, que prevê o seguinte: “§ 1º Não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros, bem como durante o Plantão de Recesso previsto artigo 62 da Lei nº 5.010/66”. Em relação ao § 1º do art. 13 da Resolução 59/2008, o CNJ extrapolou sua competência normativa, adentrando em seara que lhe é imprópria. Essa previsão violou: a) a competência dos Estados para editar suas leis de organização judiciária (art. 125, § 1º, da CF/88); b) a competência legislativa na União para a edição de normas processuais (art. 22, I); c) a norma constante do art. 5º, XXXV, da CF, no que respeita à inafastabilidade da jurisdição. Precedente: ADI 4145/DF (Info 899).
- A Lei nº 9.296/96 prevê que a interceptação telefônica "não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova." (art. 5º). A interceptação telefônica não pode exceder 15 dias. Contudo, pode ser renovada por igual período, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se comprovada a sua necessidade. Precedente: RHC 132115/PR (Info 890).
- A prova obtida a respeito da prática de um certo crime, mesmo a interceptação telefônica tendo sido decretada para investigar outro delito que não tinha qualquer correlação com ele. Basta que tenham sido respeitados os requisitos constitucionais e legais e desde que não tenha havido desvio de finalidade ou fraude. Precedente: HC 129678/SP (Info 869).

- As comunicações telefônicas do investigado legalmente interceptadas podem ser utilizadas para formação de prova em desfavor do outro interlocutor, ainda que este seja advogado do investigado. Precedente: RMS 33677-SP (Info 541).
- É lícita a interceptação telefônica autorizada por magistrado aparentemente competente ao tempo da decisão e que, posteriormente, venha a ser declarado incompetente. Trata-se da aplicação da chamada “teoria do juízo aparente”. Exemplo: juiz estadual determina a interceptação telefônica para apuração de tráfico de entorpecentes. Descobre-se que o tráfico é internacional, o que acarreta a competência do juízo federal. Sendo assim, a interceptação é considerada lícita. Precedente: HC 110496/RJ (Info 701).

META 160

LEI DA LAVAGEM DE DINHEIRO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 20 Lavagem de dinheiro.

Na PF: 21 Crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/1998).

Na PFN: 16. Combate à Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/1998 (...)).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei nº 9.613/1998](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com.br, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTO	39.10 LEI DA LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613 DE 1998
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito:

- É a atividade de desvinculação ou afastamento do dinheiro de sua origem ilícita para que possa ser aproveitado pelo infrator, segundo José Paulo Baltazar Junior.

- A Lei de Lavagem de Dinheiro do Brasil é atualmente de terceira geração.

O que quer dizer isso?

Gerações das Leis de Lavagem de Dinheiro:

- 1ª geração:** apenas o tráfico de drogas figura como infração penal antecedente ao crime de lavagem.
- 2ª geração:** um rol taxativo prevê infrações penais que figuram como antecedentes ao crime de lavagem. Até a Lei n. 12.683/2012, o Brasil adotava essa geração.
- 3ª geração:** qualquer infração penal pode anteceder ao de lavagem.

- Por infração penal, entenda que crimes ou contravenções podem anteceder ao crime de lavagem.
- O delito de lavagem tem como pressuposto a prática da infração penal antecedente, mas não o absorve.
- A tentativa do crime de lavagem é punida na forma do artigo 14 do CP.

b) Sujeitos do Crime:

SUJEITO PASSIVO	SUJEITO ATIVO
É a sociedade.	Qualquer pessoa.

- Autolavagem ocorre quando o autor da infração antecedente é também o autor da lavagem.

c) Competência:

- Em regra, é da justiça estadual. Será competência da justiça federal quando praticado contra:

I. o sistema financeiro;

II. a ordem econômica financeira; ou

III. em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias e empresas públicas;

IV. quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.

d) Elemento Subjetivo:

- Os crimes da Lei 9.613/1998 são **DOLOSOS**, pois não há a previsão de crimes na forma culposa.

- O dolo abrange:

- Intenção de ocultar ou dissimular os bens, valores ou direitos.

- O conhecimento da infração penal anterior, ou seja, o conhecimento da origem espúria (ilícita) dos bens obtidos.

- Admite-se o dolo eventual.

e) Fases da lavagem:

1º COLOCAÇÃO

2º OCULTAÇÃO ("Layering")

3º INTEGRAÇÃO

f) Consumação:

- São considerados **CRIMES FORMAIS**, pois se consumam com a ocultação ou dissimulação dos bens, direitos e valores, independentemente de serem introduzidos no sistema econômico ou financeiro.

g) Institutos Especiais:

- Colaboração Premiada:

Art. 1º, § 5º A pena poderá ser reduzida de **UM A DOIS TERÇOS** e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por **pena restritiva de direitos**, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

- Infiltração de Agente:

Art. 1º, § 6º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- É constitucional o art. 17-B da Lei de Lavagem de Capitais: É constitucional norma que permite o acesso, por autoridades policiais e pelo Ministério Público, a dados cadastrais de pessoas investigadas independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço (art. 5º, X e LXXIX, da CF/88). STF. Plenário. ADI 4.906/DF, julgado em 11/09/2024 (Info 1150).
- O patrimônio de terceiro que praticou a lavagem de dinheiro, mas não cometeu o crime antecedente, só poderá ser atingido, se for demonstrado que determinados bens, direitos ou valores constituem instrumento, produto ou proveito do crime anterior. Precedente: EDcl no AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, julgado em 7/5/2024 (Info 808 do STJ).
- A inexistência de delito antecedente exclui a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro e torna insubsistente a imputação do crime de organização criminosa, pela ausência da prática de infrações penais. Precedente: AgRg no RHC n. 161.701/PB, julgado em 19/3/2024 (Info 805 do STJ).

- Na autolavagem não ocorre a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro.

A autolavagem (*self laundering*/autolavado) merece reprimenda estatal, na medida em que o autor da infração penal antecedente, já com a posse do proveito do crime, poderia simplesmente utilizar-se dos bens e valores à sua disposição, mas reinicia a prática de uma série de condutas típicas, a imprimir a aparência de licitude do recurso obtido com a prática da infração penal anterior.

Dessa forma, se for confirmado, a partir do devido processo legal, que o indivíduo deu ares de legalidade ao dinheiro indevidamente recebido, estará configurado o crime de lavagem de capitais. Precedente: APn 989-DF (Info 726).

- Segundo o art. 4º da Lei nº 9.613/98, havendo indícios suficientes de infração penal, o juiz poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

O § 4º do art. 4º complementa o caput ao dizer que a medida assecuratória pode recair sobre bens, direitos ou valores com duas possíveis finalidades:

- a) para reparação do dano decorrente da infração penal (seja o antecedente ou a própria lavagem); ou
- b) para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.

De acordo com o STJ, a medida assecuratória de indisponibilidade de bens, prevista no art. 4º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, pode atingir bens de origem lícita ou ilícita, adquiridos antes ou depois da infração penal, bem como de pessoa jurídica ou familiar não denunciado, quando houver confusão patrimonial.

Precedente: Inq 1190-DF (Info 710).

- É inconstitucional a determinação de afastamento automático de servidor público indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Com base nesse entendimento, o STF declarou inconstitucional o art. 17-D da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98):

Art. 17-D. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.

O afastamento do servidor somente se justifica quando ficar demonstrado nos autos que existe risco caso ele continue no desempenho de suas funções e que o afastamento é medida eficaz e proporcional para se tutelar a investigação e a própria Administração Pública. Tais circunstâncias precisam ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Precedente: ADI 4911/DF (Info 1000).

- Ausentes os elementos que revelem ter havido evasão de divisas ou lavagem de dinheiro em detrimento de interesses da União, compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes relacionados a pirâmide financeira em investimento de grupo em criptomoeda. A captação de recursos decorrente de “pirâmide financeira” não se enquadra no conceito de atividade financeira, razão pela qual o deslocamento do feito para a Justiça Federal se justifica apenas se demonstrada a prática de evasão de divisas ou de lavagem de dinheiro em detrimento de bens e serviços ou interesse da União. Precedente: CC 170392-SP (Info 673).

- Não configura o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) a conduta do agente que recebe propina decorrente de corrupção passiva e tenta viajar com ele, em voo doméstico, escondendo as notas de dinheiro nos bolsos do paletó, na cintura e dentro das meias. Também não configura o crime de lavagem de dinheiro o fato de, após ter sido descoberto, dissimular (“mentir”) a natureza, a origem e a propriedade dos valores. Precedente: Inq 3515/SP (Info 955).

- Se o Ministério Público oferece denúncia por lavagem de dinheiro, ele deverá narrar, além do crime de lavagem (art. 1º da Lei nº 9.613/98), qual foi a infração penal antecedente cometida. Importante esclarecer, contudo, que não é necessário que o Ministério Público faça uma descrição exaustiva e pormenorizada da infração penal

anterior, bastando apontar a existência de indícios suficientes de que ela tenha sido praticada e que os bens, direitos ou valores que foram “lavados” (ocultados ou dissimulados) sejam provenientes desta infração. Assim, a aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal. Precedente: APn 923-DF (Info 657).

- Eduardo Cunha foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por ter solicitado e recebido dinheiro de uma empresa privada para interferir em um contrato com a Petrobrás. A propina teria sido acertada entre o indivíduo chamado “IC”, proprietário da empresa beneficiada, e “JL”, ex-Diretor Internacional da Petrobrás. O pagamento foi realizado mediante transferências para contas secretas no exterior. O STF entendeu que não se podia reconhecer a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem, considerando que não houve simples pagamento da propina para interposta pessoa, mas sim pagamento mediante utilização de contas secretas no exterior em nome de uma offshore, de um lado, e de um trust, de outro, e da realização de transação por meio da qual a propina foi depositada e ocultada em local seguro. Logo, ficou demonstrada a autonomia entre os delitos. Precedente: HC 165036/PR (Info 937).

- O mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de lavagem, seja quando recebido pelo próprio agente público, seja quando recebido por interposta pessoa. Precedente: AP 996/DF (Info 904).

- Pratica lavagem de dinheiro o sujeito que recebe propina por meio de depósitos bancários fracionados, em valores que não atingem os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas operações. Ex: suponhamos que, na época, a autoridade bancária dizia que todo depósito acima de R\$ 20 mil deveria ser comunicado ao COAF; diante disso, um Deputado recebia depósitos periódicos de R\$ 19 mil para burlar essa regra. Para o STF, isso configura o

crime de lavagem. Trata-se de uma forma de ocultação da origem e da localização da vantagem pecuniária recebida pela prática do crime antecedente. Precedente: AP 996/DF (Info 904).

- O delito de lavagem de bens, direitos ou valores (“lavagem de dinheiro”), previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, quando praticado na modalidade de ocultação, tem natureza de crime permanente. A característica básica dos delitos permanentes está na circunstância de que a execução desses crimes não se dá em um momento definido e específico, mas em um alongar temporal. Quem oculta e mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato se torne conhecido. Assim, o prazo prescricional somente tem início quando as autoridades tomam conhecimento da conduta do agente. Precedente: AP 863/SP, (Info 866).

- Na primeira fase da dosimetria em caso de condenação por lavagem de dinheiro, o órgão julgador poderá aumentar a pena-base do Deputado Federal que exerce mandato há muitos anos, sob o argumento de que sua culpabilidade é mais intensa. A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder enseja juízo de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão comum. Precedente: AP 863/SP (Info 866).

- Se um Deputado Federal que exerce mandato há muitos anos é condenado, o órgão julgador poderá aumentar a pena-base atribuindo destaque negativo para a “reprovabilidade”. A circunstância de o réu ser homem de longa vida pública, acostumado com regras jurídicas, enseja uma maior reprovabilidade em sua conduta considerando a sua capacidade acentuada de conhecer e compreender a necessidade de observar as normas. Precedente: AP 863/SP (Info 866).

- A pena-base pode ser aumentada, no que tange às “circunstâncias do crime”, se a lavagem de dinheiro ocorreu num contexto de múltiplas transações financeiras e de múltipla transnacionalidade, o que interfere na ordem jurídica de mais de um Estado soberano. Precedente: AP 863/SP (Info 866).

- Se a lavagem de dinheiro envolveu valores vultosos, a pena-base poderá ser aumentada (“consequências do crime”) tendo em vista que, neste caso, considera-se que o delito violou o bem jurídico tutelado de forma muito mais intensa do que o usual. Precedente: AP 863/SP (Info 866).
- É possível a interposição de apelação, com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que tenha determinado medida assecuratória prevista no art. 4º, caput, da Lei nº 9.613/98 (Lei de lavagem de Dinheiro), a despeito da possibilidade de postulação direta ao juiz constritor objetivando a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores constrictos (art. 4º, §§ 2º e 3º, da mesma Lei). O indivíduo que sofreu os efeitos da medida assecuratória prevista no art. 4º da Lei nº 9.613/98 tem a possibilidade de postular diretamente ao juiz a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores constrictos. No entanto, isso não proíbe que ele decida não ingressar com esse pedido perante o juízo de 1º instância e queira, desde logo, interpor apelação contra a decisão proferida, na forma do art. 593, II, do CPP. Precedente: REsp 1585781-RS (Info 587).
- Art. 17-D da Lei: É inconstitucional a determinação de afastamento automático de servidor público indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. O afastamento do servidor apenas se justificará quando ficar demonstrado nos autos que existe risco caso ele continue no desempenho de suas funções e que o afastamento é medida eficaz e proporcional para se tutelar a investigação e a própria Administração Pública. Tais circunstâncias precisam ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Precedente: ADI 4911/DF.

META 160

REVISÃO: DIREITO PENAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 20	Introdução à Parte Geral; Introdução à Teoria do Crime.
SEMANA 21	Fato Típico: Conduta; Fato Típico: Nexô Causal.
SEMANA 22	Ilícitude; Culpabilidade; Concurso de Pessoas; Extinção da Punibilidade.
SEMANA 23	Crimes contra a Administração Pública; Lei da Lavagem de Dinheiro.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 20 e 21**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** sobre os temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 161

DIREITO DE NACIONALIDADE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 49. Nacionalidade: aquisição, mudança e perda. 50. Naturalização.

Na PF: 26 Direito à Nacionalidade.

Na PFN: 5. Constituição de 1988. (...) Dos Direitos e Garantias fundamentais. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **DIREITOS DE NACIONALIDADE** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 12, 13 e 222 da [Constituição Federal](#).
- Ler os artigos 63 a 76, 82 e 83 da [Lei nº 13.445/2017](#) (Lei de Imigração).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	8 DIREITOS DA NACIONALIDADE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Espécies de Nacionalidade:*

TIPOS DE NACIONALIDADE

PRIMÁRIA (NATO): Adquirida através do nascimento, independentemente da vontade.

SECUNDÁRIA (NATURALIZADO): A pessoa adquire por manifestação de vontade.

- A nacionalidade é o liame jurídico-político estabelecido, de modo originário ou adquirido, entre o Estado e o indivíduo.

As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de **nacionalidade primária ou originária** (da qual emana a condição de brasileiro nato), quer se cuide de **nacionalidade secundária ou derivada** (da qual resulta o status de brasileiro naturalizado), decorrem, exclusivamente, em função de sua natureza mesma, do texto constitucional, pois a questão da nacionalidade traduz matéria que se sujeita, unicamente, quanto à sua definição, ao poder soberano do Estado brasileiro. (STF, HC 83.113 QO, rel. min. Celso de Mello, j. 26-6-2003, 2ª T, DJ de 29-8-2003.)

- A teor do art. 12, I, c, da Constituição da República, foi contemplada no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade da chamada nacionalidade potestativa, mediante a qual a outorga da condição de brasileiro nato dos nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que venham a residir na República Federativa do Brasil, fica subordinada à opção, após atingida a maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, em caráter personalíssimo.

- O eventual deferimento da adoção de estrangeiro por brasileiros natos ou naturalizados, não importa, de pronto, na plena aquisição da nacionalidade originária, que depende, além da fixação de residência no Brasil, da expressa declaração de vontade confirmativa, exclusivamente pelo adotando, homologada por sentença judicial, em processo de jurisdição voluntária.

b) Brasileiros Natos (Aquisição Originária):

IUS SOLIS:

- Nascidos no país, ainda que de pais estrangeiros, **DESDE QUE** não estejam (**AMBOS**) a serviço seu país.

Só **NÃO** reconhece se pai E mãe estrangeiros estiverem a serviço de seu país.

IUS SANGUINIS:

- Nascidos no estrangeiro, de pai **OU** mãe brasileira, **DESDE QUE QUALQUER** deles esteja a serviço do Brasil.

- Nascidos no estrangeiro de pai **OU** mãe brasileira:

1) se forem registrados no Consulado Brasileiro (nesse caso não precisa vir a residir no Brasil).

2) que venham a residir no Brasil e assim optarem, quando atingida a maioridade. (**NACIONALIDADE ORIGINÁRIA POTESTATIVA**).

Na segunda situação, o STF entende que, embora seja potestativa, sua forma não é livre: a opção há de ser feita em juízo, em processo de jurisdição voluntária (sentença homologa a escolha). Enquanto pendente o reconhecimento judicial da opção pela nacionalidade brasileira, não se pode considerar o optante brasileiro nato (condição suspensiva que gera efeito *ex tunc*).

c) Brasileiros Naturalizados (Aquisição Secundária):

- Não há caso de naturalização **TÁCITA** na CF, somente **EXPRESSA** (depende de requerimento do interessado).

- Espécies de Naturalização, segundo a nova lei de migração (Lei nº 13.445/2017):

ORDINÁRIA

EXTRAORDINÁRIA

ESPECIAL

PROVISÓRIA

- **IMPORTANTE!**

NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA:

- Não existe direito público subjetivo à obtenção, pois este é um ato de soberania estatal discricionário do Chefe do Poder Executivo.

NATURALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA:

- Cumpridos os requisitos do artigo 12, II, b, CF/88, surge o direito público subjetivo à naturalização e o ato de concessão é vinculado.

ORDINÁRIA (ART. 12, II, "A", CF, NA FORMA DA LEI 13.445/17, ART. 65):

- Capacidade civil;
- Residência, mínimo 4 anos, no Brasil;
- Comunicar-se em português;
- Não ter condenação penal ou estiver reabilitado.
- Prazo de residência mínima é reduzido para 1 ano se preencher quaisquer das condições abaixo:
 - Ter filho brasileiro OU
 - Ter cônjuge/companheiro brasileiro e não estar separado no momento da **CONCESSÃO** da naturalização; OU
 - Prestou serviço relevante no Brasil; OU
 - Recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística.

EXTRAORDINÁRIA (ART. 12, II, "B", CF E ART. 67 LEI 13.445/17):

- Residência ininterrupta no Brasil há mais 15 anos;

+

- Sem condenação penal.

ATENÇÃO: desde que cumpra os requisitos, possui direito subjetivo à naturalização. O deferimento do pedido tem caráter meramente declaratório, pelo que seus efeitos retroagem à data do requerimento.

ESPECIAL (ART. 69, LEI 13.445/17)

1) cônjuge/companheiro há mais 5 anos de integrante do serviço exterior brasileiro ou de pessoa a serviço do Brasil no exterior; ou

2) empregado em missão diplomática ou repartição consular brasileira por mais de 10 anos ininterruptos.

Além disso, deve preencher os seguintes requisitos cumulativos:

- capacidade civil;

- comunicar-se em português;

- não ter condenação penal ou estar reabilitado.

PROVISÓRIA (ART. 70, Lei 13.445/17):

- Concedida ao migrante **CRIANÇA** ou **ADOLESCENTE** que tenha fixado residência em território nacional **ANTES DE COMPLETAR 10 (DEZ) ANOS DE IDADE** e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal.

- Pode ser convertida em definitiva se o naturalizando expressamente requerer no prazo de 2 (dois) anos após atingir 18 anos.

d) Portugueses com Residência Permanente (Art. 12, § 1º, CF):

• Reciprocidade garantida aos portugueses **não** diz respeito à naturalização, mas sim à atribuição de direitos dos brasileiros, ou seja: os portugueses com residência permanente terão os **mesmos direitos** dos brasileiros **NATURALIZADOS**, independentemente de naturalização, mas caso ainda assim queiram se naturalizar, deverão respeitar o Art. 12, II, a, da CF/88 (1ano + idoneidade moral).

e) Tratamento Diferenciado entre Natos e Naturalizados:

• Cargos Privativos previstos no art. 12, § 3º, CF + seis vagas no Conselho da República, que devem ser preenchidas por brasileiros natos.

• **Extradição Passiva** (Estado estrangeiro faz requerimento de entrega ao Brasil):

- Brasileiro **NATO NUNCA** será extraditado.

- Brasileiro **NATURALIZADO** pode ser extraditado quando:

1) Praticou crime **comum ANTES** naturalização;

2) Comprovado envolvimento com **tráfico de drogas**, não importando o momento da prática do fato típico, **seja antes, seja depois da naturalização**.

- O estrangeiro só não poderá ser extraditado por **crime político ou de opinião** (art. 5º, LII).

É cabível o ajuizamento de ação rescisória em face de acórdão proferido pelo STF em processo de extradição, pois este possui cunho predominantemente administrativo, não havendo que se falar na hipótese de julgamento de natureza penal. Verificada a ocorrência de empate em julgamento de processo de extradição, é necessário o seu adiamento para que a decisão seja tomada somente depois do voto de desempate, visto que a aplicação de solução mais favorável ao réu se restringe aos casos expressamente previstos na legislação. STF. Plenário. AR 2921/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/04/2023 (Info 1089).

• **Direito de propriedade:** Apenas o brasileiro naturalizado há mais de 10 anos pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Se a naturalização contar com menos de 10 anos, não poderá (art. 222, CF).

f) Perda da Nacionalidade e Reaquisição da Nacionalidade Perdida:

- **Importante!** Houve mudança recente, dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023.

- Somente poderá ocorrer a perda da nacionalidade nas hipóteses EXPRESSAMENTE previstas na CF.

CF, Art. 12.

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

a) revogada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

b) revogada. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

Antes da EC 131/23, a Constituição previa a perda da nacionalidade em duas hipóteses:

1) se o brasileiro tivesse cancelada sua naturalização por sentença judicial em razão de atividade nociva ao interesse nacional ou 2) se adquirisse outra nacionalidade.

No caso de adquirir outra nacionalidade, existiam duas exceções nas quais a nacionalidade era mantida: quando a outra nacionalidade fosse originária e reconhecida pela lei estrangeira; ou quando imposta ao brasileiro residente em Estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

Com a redação dada pela emenda, somente será possível a perda da nacionalidade em **duas hipóteses**:

- do naturalizado (aquele que adquiriu a nacionalidade brasileira de forma secundária), por meio de **decisão judicial**, em virtude de fraude no processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito; e

- do naturalizado ou brasileiro nato que fizer **pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira** perante autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem apatridia.

● **Reaquisição da nacionalidade** será **possível** apenas na hipótese do inciso II do § 4º do art. 12 da CF; por sua vez, na hipótese do inciso I, **não** poderá haver a reaquisição.

Observe o que diz o § 5º do art. 12 (introduzido pela EC 131):

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

- Com a nova redação do § 4º do art. 12 da CF, o brasileiro que adquirir outra nacionalidade não perde a condição de nacional brasileiro. Dessa forma, é possível que o brasileiro possua **múltiplas nacionalidades**.

g) Competência para Procedimento de Naturalização:

- O art. 109, X, CF/88, estabelece ser competência dos juízes federais processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- STJ autorizou a homologação da sentença estrangeira que condenou Robinho na Itália e determinou o cumprimento imediato da condenação aqui no Brasil.

A transferência da execução de pena não viola o núcleo do direito fundamental contido no art. 5º, LI, da CF/88, pois não há entrega de brasileiro nato condenado criminalmente para cumprimento de pena em outro país.

A Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 100, autoriza a transferência da execução da pena imposta no exterior tanto a brasileiros, natos ou naturalizados, quanto a estrangeiros que tiverem residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil, a fim de evitar, com isso, a impunidade de brasileiros natos condenados no exterior, não sujeitos à extradição.

O disposto no art. 100 da Lei nº 13.445/2017 aplica-se aos fatos anteriores a sua vigência por se tratar de norma de cooperação internacional em matéria penal. Precedente: HDE 7.986-EX, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 20/3/2024 (Info 805 do STJ).

- As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de nacionalidade primária ou originária (da qual emana a condição de brasileiro nato), quer se cuide de nacionalidade secundária ou derivada (da qual resulta o status de brasileiro naturalizado), decorrem, exclusivamente, em função de sua natureza mesma, do texto constitucional, pois a questão da nacionalidade traduz matéria que se sujeita, unicamente, quanto à sua definição, ao poder soberano do Estado brasileiro. Precedente: STF, HC 83.113 QO, rel. min. Celso de Mello, j. 26-6-2003, 2ª T, DJ de 29-8-2003.
- É cabível o ajuizamento de ação rescisória em face de acórdão proferido pelo STF em processo de extradição, pois este possui cunho predominantemente administrativo, não havendo que se falar na hipótese de julgamento de natureza penal. Verificada a ocorrência de empate em julgamento de processo de extradição, é necessário o seu adiamento para que a decisão seja tomada somente depois do voto de desempate, visto que a aplicação de solução mais favorável ao réu se restringe aos casos expressamente previstos na legislação. Precedente: STF. Plenário. AR 2921/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/04/2023 (Info 1089).
- O requerimento da naturalização extraordinária é suficiente para viabilizar a posse no cargo público, uma vez que o reconhecimento da naturalização extraordinária pelo Poder Executivo gera efeitos DECLARATÓRIOS (e não constitutivos), retroagindo, portanto, à data de apresentação do requerimento Precedente: RE 264.848-5/TO.
- A pessoa que foi extraditada somente pode ser julgada ou cumprir pena no Brasil pelo(s) crime(s) contido(s) no pedido de extradição. Se o extraditando havia cometido outros crimes antes do pedido de extradição, em regra, ele não poderá responder por tais delitos se não constaram expressamente no pedido de extradição. A isso se dá o nome de "princípio da especialidade". Ex: o Brasil pediu a extradição mencionando o crime 1; logo, em regra, o réu somente poderá responder por este delito; como o crime 2 tinha sido praticado antes do pedido de extradição, o governo brasileiro deveria ter mencionado expressamente não apenas o crime 1, como também o 2.

Para que o réu responda pelo crime 2, o governo brasileiro deverá formular ao Estado estrangeiro um pedido de extensão da autorização da extradição. Isso é chamado de "extradição supletiva".

Assim, caso seja oferecida denúncia pelo Ministério Público por fato anterior e não contido na solicitação de extradição da pessoa entregue, deve a ação penal correspondente ser suspensa até que seja julgado pedido de extradição supletiva.

Precedente: RHC 45569-MT (Info 566).

- O STF entendeu que os §§ 2º e 3º do art. 112 da Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) não foram recepcionados pela CF/88. Assim, o Ministro de Estado da Justiça não tem competência para rever ato de naturalização. Precedente: RMS 27840/DF (Info 694).

Lei de Migração

A Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração) revogou a Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e não repetiu a regra constante nos §§ 2º e 3º do art. 112 do Estatuto do Estrangeiro. Logo, o entendimento do STF foi corroborado com o novo diploma.

META 161

DIREITOS E PARTIDOS POLÍTICOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 19. Direitos Políticos. Processo Eleitoral. Condições de elegibilidade e inelegibilidade. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Partidos Políticos.

Na PF: 27 Direitos Políticos.

Na PFN: 5. Constituição de 1988. (...) Dos Direitos e Garantias fundamentais. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **DIREITOS POLÍTICOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 14 a 17 da [Constituição Federal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	9 DIREITOS POLÍTICOS 10 PARTIDOS POLÍTICOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Regimes Democráticos:

- **Democracia direta:** povo exerce, por si, o poder, sem intermediários.

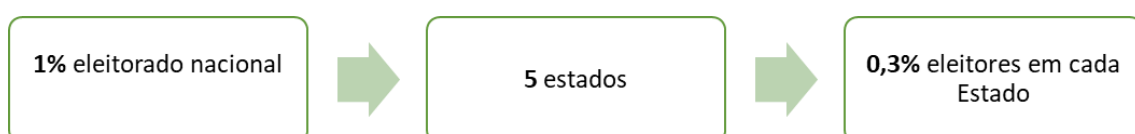
- **Democracia representativa:** o povo elege representantes para governar o país.
- **Democracia participativa ou semidireta:** Adotada pelo Brasil. Exercício do poder se dá por meio dos representantes eleitos e também diretamente pelo povo, por plebiscito, referendo e iniciativa popular.
- **RECALL:** é também instrumento da democracia participativa, que atualmente NÃO existe no Brasil, e consiste na consulta à opinião do eleitorado sobre a manutenção ou a revogação do mandato político ou administrativo conferido a alguém.
- Direitos políticos NÃO se **restringem ao direito de voto** em eleições, abrangendo também: direito de voto em plebiscito/referendo, direito de iniciativa popular, direito de organizar e participar de partidos políticos.

b) Plebiscito x Referendo:

SEMELHANÇAS:
- Ambos são consultas formuladas ao povo para que deliberem sobre matéria de acentuada importância.
DIFERENÇAS:
- No Plebiscito a consulta é <u>PRÉVIA</u> , anterior ao ato; enquanto o Referendo é <u>CONVOCADO APÓS O ATO</u> , cabendo ao povo a respectiva rejeição ou ratificação.
- Competência exclusiva do Congresso, por meio de decreto legislativo: <u>AUTORIZAR REFERENDO</u> e <u>CONVOCAR PLEBISCITO</u> .

c) Iniciativa Popular: Cabível em leis ordinárias e complementares.

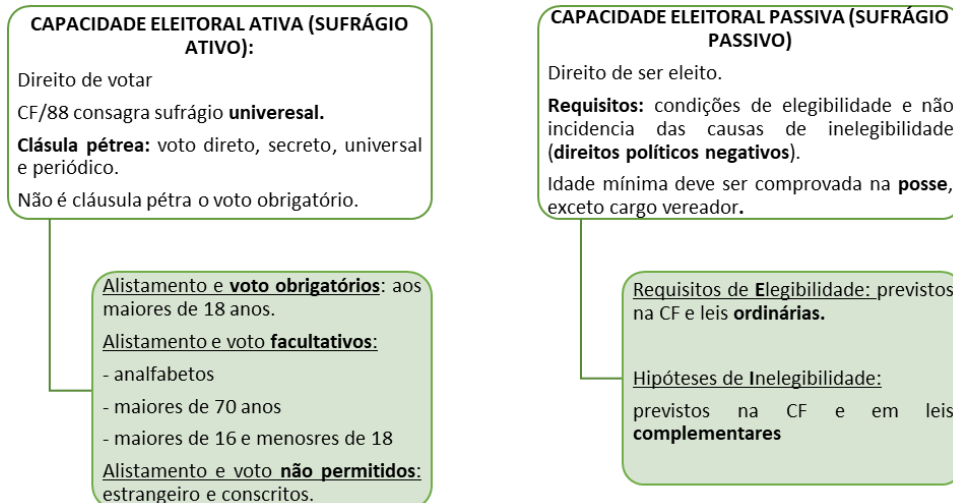
- **Federal:** proposta na Câmara, subscrita por no mínimo:



- **Estadual:** deverá ser regulada por lei ordinária (art. 27, § 4º, CF/88).

- **Municipal:** subscrita por no mínimo **5%** do eleitorado.

d) Capacidade Eleitoral Ativa x Capacidade Eleitoral Passiva:



CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA (SUFRÁGIO ATIVO)	CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA (SUFRÁGIO PASSIVO)
- Direito de votar; - CF/88 consagra sufrágio universal; - Cláusula Pétrea: voto direto, secreto, universal e periódico; - Não é cláusula pétrea o voto obrigatório.	- Direito de ser eleito; - Requisitos: condições de elegibilidade e não incidência das causas de inelegibilidade (direitos políticos negativos); - Idade mínima deve ser comprovada na posse, exceto para o cargo de vereador.

- Alistamento e voto obrigatórios: aos maiores de 18 anos; - Alistamento e voto facultativos: * analfabetos; * maiores de 70 anos; e * maiores de 16 e menores de 18 anos; - Alistamento e voto não permitidos: estrangeiros e conscritos.	- Requisitos de <u>Elegibilidade</u>: previstos na CF e nas leis ordinárias; - Hipóteses de <u>Inelegibilidade</u>: previstas na CF e em leis complementares.
--	--

e) Inelegibilidades:

Inelegibilidade Absoluta	Inelegibilidade Relativa
• impossibilidade de candidatar-se a qualquer cargo político. • Hipóteses: Inalistáveis (estrangeiros, conscritos, privados dos direitos políticos e absolutamente incapazes) + analfabetos • LC não pode definir novas hipóteses. Só pode ser prevista na CF/88.	• impossibilidade de concorrer a alguns cargos, em razão de circunstâncias pessoais. • Hipóteses: desincompatibilização, vedação do 3º mandato consecutivo para os Chefes do Executivo, inelegibilidade reflexa, condições para candidatura do militar alistável. • LC pode estabelecer novos casos.

<i>Inelegibilidade Absoluta</i>	<i>Inelegibilidade Relativa</i>
• Impossibilidade de candidatar-se a qualquer cargo político. • Hipóteses: Inalistáveis (estrangeiros, conscritos, privados dos direitos políticos e absolutamente incapazes) + analfabetos. • LC não pode definir novas hipóteses. Só podem ser previstas na CF.	• Impossibilidade de concorrer a alguns cargos, em razão de circunstâncias pessoais. • Hipóteses: desincompatibilização, vedação ao 3º mandato consecutivo para os Chefes do Executivo, inelegibilidade reflexa, condições para candidatura do militar alistável. • LC pode estabelecer novos casos.

f) Hipóteses de Inelegibilidade Relativa:

VEDAÇÃO À TERCEIRA REELEIÇÃO CONSECUTIVA – CHEFES DO EXECUTIVO (ART. 14, § 5º, DA CF)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, OS GOVERNADORES DE ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E OS PREFEITOS

- CF permite reeleição para um único período subsequente.
- Para que Chefes do Executivo possam candidatar-se à REELEIÇÃO não se exige desincompatibilização.
- Os vices do Executivo também poderão ser reeleitos para os mesmos cargos por um único período subsequente.
- Chefe do Executivo que foi titular de dois mandatos consecutivos não pode candidatar-se na eleição seguinte (terceiro período) ao cargo de vice da chefia do executivo.
- **Prefeito ITINERANTE/PROFISSIONAL**: prefeito que já está exercendo segundo mandato consecutivo não pode candidatar-se novamente a prefeito, ainda que em município diverso.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CHEFES DO EXECUTIVO CONCORREREM OUTROS CARGOS (ART. 14, § 6º, DA CF):

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, OS GOVERNADORES DE ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E OS PREFEITOS

- Deve renunciar até 6 meses antes do pleito para candidatar-se a OUTROS cargos (qualquer outro cargo, inclusive suplente de senador).
- **VICES**: podem candidatar-se a outros cargos, sem necessidade de desincompatibilização, desde que não tenha substituído o titular nos 6 meses antecedentes ao pleito.

INELEGIBILIDADE REFLEXA (ART. 14, § 7º, DA CF)

“§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os **parentes** consanguíneos ou afins, **ATÉ O SEGUNDO GRAU** ou por adoção, do Presidente da

República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de **quem os haja substituído dentro dos seis meses** anteriores ao pleito, **SALVO se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.**”

- Cônjuges, companheiros ou parentes podem ocupar, ao mesmo tempo, os cargos de Governador do Estado e de Presidente da Assembleia Legislativa ou de Prefeito e de Presidente da Câmara Municipal; a Constituição não proíbe essa prática. A ocupação simultânea das chefias do Poder Executivo e do Poder Legislativo nos âmbitos municipal, estadual e federal, por pessoas com alguma relação familiar, não representa, por si só, prejuízo à fiscalização dos atos do Executivo pelo Legislativo ou comprometimento do equilíbrio entre os Poderes, notadamente porque essa responsabilidade fiscalizatória cabe a todos os parlamentares da respectiva Casa Legislativa. **ADPF 1.089/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 05/06/2024 (Info 1140 do STF).**

- **STF, Súmula Vinculante 18** - a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal.

- MAS, essa inelegibilidade e SV acima não se aplicam no caso de dissolução da sociedade conjugal em razão da **MORTE** de um dos consortes (e não o mero divórcio ou separação).

- **TSE:** se o **Chefe do Executivo** renunciar seis meses antes da eleição, seu cônjuge, parentes ou afins até segundo grau **poderão candidatar-se** a todos os cargos eletivos da circunscrição, **desde que ele** próprio pudesse concorrer a sua **própria reeleição** (isto é, no final do primeiro mandato).

- É possível que o parente, que eventualmente seria atingido pela inelegibilidade, não sofra qualquer restrição, quando este **parente já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**.

- **STF:** essas hipóteses de inelegibilidade **aplicam-se** às eleições **suplementares**.

CONDIÇÃO DE MILITAR (ART. 14, § 8º, DA CF)

- Militar **alistável** (que não seja conscrito) é **elegível**, desde que:

• **menos de 10 anos de serviço:** deverá se afastar da atividade e se eleito deve pedir exoneração;

• **mais de 10 anos de serviço:** será **agregado** e se eleito passará automaticamente para inatividade.

• **STF:** Lei da Ficha Limpa é compatível com a CF/88 e pode ser aplicada a fatos ocorridos **ANTES** de sua vigência.

g) Privação dos Direitos Políticos:

• **CASSACÃO** de direitos políticos é **vedada**. No Brasil, só existe **perda** ou **suspensão**.

Hipóteses de PERDA:
- Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
- Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII.
Hipóteses de SUSPENSÃO:
- Incapacidade civil absoluta;
- Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
- Improbidade administrativa.

ATENÇÃO! Acerca da hipótese de improbidade administrativa, dispõe a Lei n. 8.429/92 (LIA) com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 (que alterou os prazos de suspensão dos direitos políticos):

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (Art. 9º)	DANO AO ERÁRIO (Art. 10)	VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS (Art. 11)
Suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos.	Suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos.	-

h) Princípio da Anterioridade Eleitoral:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral **ENTRARÁ EM VIGOR** na data de sua publicação, **NÃO SE APLICANDO** à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Aplicação recente do Princípio da Anterioridade Eleitoral ocorreu quanto às regras da Lei 14.356/2022, que permitiu o aumento de gastos com publicidade dos governos federal, estadual e municipais em ano eleitoral.

É constitucional a modificação dos critérios de cálculo para a fixação do limite de gastos com publicidade institucional dos órgãos públicos no primeiro semestre do ano eleitoral, promovendo ajustes na redação do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições). Entretanto, essa alteração não se aplica ao pleito eleitoral de 2022, em razão do princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88).

A ampliação dos limites para gasto com publicidade institucional às vésperas das eleições pode afetar significativamente as condições da disputa eleitoral, sendo necessário postergar, em obediência ao princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88), a eficácia de alterações normativas nesse sentido.

STF. Plenário. ADI 7178/DF e ADI 7182/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 17.12.2022 (Info 1081).

i) Direito de Organização e Associação a Partidos Políticos:

- Liberdade de organização partidária.
- Características:

- Caráter nacional;
- Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
- Prestação de contas à Justiça Eleitoral;
- Funcionamento parlamentar de acordo com a lei;
- Vedação da utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar;
- **Adquirem personalidade jurídica (DE DIREITO PRIVADO) na forma da lei civil (e não com registro no TSE), mas devem registrar seus estatutos no TSE.**

- EC 97/2017: **proíbe** realização de coligação partidária para eleições proporcionais. Assim, só permite para as majoritárias.

- EC 97/2017: prevê expressamente que os partidos políticos gozam de autonomia para estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios.

Art. 17, § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Sobre a autonomia dos partidos políticos, decidiu o STF que o § 2º do art. 3º da Lei nº 9.096/95, inserido pela Lei nº 13.831/2019, é constitucional.

Os partidos políticos podem, no exercício de sua autonomia constitucional, estabelecer a duração dos mandatos de seus dirigentes, desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável. STF. Plenário. ADI 6230/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 5.8.2022 (Info 1062).

- EC 97/2017: cria **cláusula de barreira** para acesso dos partidos aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, **vinculada** a um **patamar mínimo de candidatos eleitos**:

Art. 17, § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - Obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da

Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

II - Tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

- EC 97/2017 prevê que se um candidato for eleito por um partido que não preencher os requisitos para obter o fundo partidário e o tempo de rádio e TV, este candidato tem o **direito de mudar de partido**, sem perder o mandato por infidelidade partidária.
- EC 133/2024: Acrescentou o § 9º ao art. 17 da CF/88. 30% (trinta por cento) dos recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário devem ser aplicados em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.
- STF: perda do mandato por **infidelidade partidária** NÃO se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema **majoritário**.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Cônjuges, companheiros ou parentes podem ocupar, ao mesmo tempo, os cargos de Governador do Estado e de Presidente da Assembleia Legislativa ou de Prefeito e de Presidente da Câmara Municipal; a Constituição não proíbe essa prática. Precedente: ADPF 1.089/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 05/06/2024 (Info 1140 do STF).
- É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa. Precedente: RE 820823/DF (Repercussão Geral – Tema 922) (Info 1070).
- Não existe no Brasil a candidatura nata, ou seja, o direito de o titular do mandato eletivo ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição. Precedente: ADI 2530/DF (Info 1026).

- ***O indivíduo que já ocupa o cargo eletivo e vai em busca da reeleição possui o direito subjetivo de ser escolhido pelo partido como candidato? Ex: João, filiado ao Partido “X”, já é vereador; ele deseja concorrer à reeleição; pelo fato de já ser vereador; o Partido “X” é obrigado a escolher João como sendo um dos candidatos da agremiação?***

NÃO. O legislador tentou impor essa obrigatoriedade no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.504/97:

Art. 8º (...) § 1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados.

Isso foi denominado pela doutrina e jurisprudência de “candidatura nata”. Assim, “candidatura nata” é o direito que o titular do mandato eletivo possui de, obrigatoriamente, ser escolhido e registrado pelo partido político como candidato à reeleição.

O STF, contudo, entendeu que esse § 1º do art. 8º da Lei nº 9.504/97 é inconstitucional, não sendo possível a chamada “candidatura nata”.

O instituto da “candidatura nata” é incompatível com a Constituição Federal de 1988, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos como, sobretudo, por atingir a autonomia partidária (art. 5º, “caput”, e art. 17 da CF/88). Precedente: ADI 2530/DF (Info 1026).

- A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Havendo condenação criminal transitada em julgado, a pessoa condenada fica com seus direitos políticos suspensos tanto no caso de pena privativa de liberdade como na hipótese de substituição por pena restritiva de direitos. Veja o dispositivo constitucional:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
Precedente: RE 601182/MG (repercussão geral) (Info 939).

• Ao se fazer uma interpretação conjugada dos §§ 5º e 7º do art. 14 da CF/88 chega-se à conclusão de que a intenção do poder constituinte foi a de proibir que pessoas do mesmo núcleo familiar ocupem três mandatos consecutivos para o mesmo cargo no Poder Executivo.

Em outras palavras, a CF/88 quis proibir que o mesmo núcleo familiar ocupasse três mandatos consecutivos de Prefeito, de Governador ou de Presidente.

A vedação ao exercício de três mandatos consecutivos de prefeito pelo mesmo núcleo familiar aplica-se também na hipótese em que tenha havido a convocação do segundo colocado nas eleições para o exercício de mandato-tampão.

Ex: de 2010 a 2012, o Prefeito da cidade era Auricélio. Era o primeiro mandato de Auricélio. Seis meses antes das eleições, Auricélio renunciou ao cargo. Em 2012, Hélio (cunhado de Auricélio) vence a eleição para Prefeito da mesma cidade. De 2013 a 2016, Hélio cumpre o mandato de Prefeito. Em 2016, Hélio não poderá se candidatar à reeleição ao cargo de Prefeito porque seria o terceiro mandato consecutivo deste núcleo familiar. Precedente: RE 1128439/RN (Info 921).

• STF considera inconstitucional a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos. Por outro lado, a Corte considera válidas as contribuições feitas por pessoas físicas, desde que sejam observadas a legislação em vigor. Precedente: ADI 4650.

• A vedação ao exercício de três mandatos consecutivos para o mesmo cargo no Poder Executivo pelo mesmo núcleo familiar aplica-se ainda que, na prática, um dos mandatos só tenha sido assumido pelo vice, integrante do grupo familiar, a título de mandato-tampão. Precedente: Info 921 do STF.

• As hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da CF, inclusive quanto ao prazo de seis meses, são aplicáveis às eleições suplementares. Precedente: Info 802.

META 161

CRIME ORGANIZADO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 19 Crime organizado.

Na PF: 18 Organização criminosa (Lei nº 12.850/2013 e suas alterações).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **CRIME ORGANIZADO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 12.850/2013](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **15 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL PENAL
ASSUNTOS	26 LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEI Nº 12.850 DE 2013
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Definição:

- Associação de **4** ou **mais** pessoas;
- Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
- Objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza;

- Mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam **superiores a 4 anos**, ou que sejam de caráter transnacional.

- O entendimento dominante na doutrina é que a Lei n. 12.850/13 revogou tacitamente o art. 2º da Lei n. 12.694/12 que trazia a definição do que seriam as organizações criminosas. Os demais artigos permanecem em vigor, pois ambas possuem objetos distintos.

LEI Nº 12.694/12	LEI Nº 12.850/13
Trata da formação dos juízos colegiados para julgamento de crimes praticados por organizações criminosas.	Traz o conceito e os meios de investigação de tais infrações penais.

b) Definição de Organizações Criminosas nas Leis nº 12.694/12 e nº 12.850/13:

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 2º da Lei nº 12.694/12	ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1º, §1º, c/c art. 2º, caput, ambos da Lei nº 12.850/13
Associação estável e permanente de 3 (três) ou mais pessoas;	Associação estável e permanente de 4 (quatro) ou mais pessoas;
Tem como finalidade a obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de CRIMES cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional;	Tem como finalidade a obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de INFRAÇÕES PENAIS (crimes ou contravenções penais) cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional ¹ ;
Não era um tipo penal incriminador, já que sequer havia cominação de pena. Funcionava apenas como uma forma de se praticar crimes, sujeitando o agente a	Trata-se de tipo penal incriminador, previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, ao qual é cominada pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

certos gravames (v.g. regime disciplinar diferenciado, formação do juízo colegiado).

c) Associação Criminosa X Organização Criminosa:

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288, CP)	ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, § 1º, Lei nº 12.850/13)
Associação de 3 ou mais pessoas.	Associação de 4 ou mais pessoas.
Estabilidade e permanência.	Estabilidade e permanência.
Dispensa estrutura ordenada e divisão de tarefas.	Pressupõe estrutura ordenada e divisão de tarefas, ainda que informalmente.
Destina-se à prática de crimes , independentemente da pena cominada.	Destina-se à prática de infrações penais (crime ou contravenção), cuja pena máxima é superior a 4 anos ou que tenha caráter transnacional .
Exige o especial fim de agir de cometer crimes .	Exige o especial fim de agir de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza .
Pena: Reclusão, de 1 a 3 anos .	Pena: Reclusão, de 3 a 8 anos .
Admite sursis processual	Não admite sursis processual.

d) Causas de aumento:

ATÉ A 1/2
- Emprego de arma de fogo.
DE 1/6 A 2/3
- Participação de criança ou adolescente;
- Concurso de funcionário público, valendo-se do cargo;
- Produto ou proveito destina-se ao exterior;
- Organização mantém conexão com outras organizações independentes;
- Transnacionalidade da organização.

e) Investigação e meios de obtenção de prova:

- Colaboração premiada;
- Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;
- Ação controlada;
- Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais;
- Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas;
- Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica;
- Infiltração de agentes;
- Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.

f) Colaboração Premiada:

- Negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova.
- O acordo sobre a **COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO** poderá ser feito na presença do juiz, sob pena de violação à imparcialidade. O réu que colaborar poderá ter direito aos seguintes benefícios:

- Redução da pena em **ATÉ DOIS TERÇOS**;
- Substituição por PRD;
- Não oferecimento da denúncia;
- Perdão judicial em razão da relevância da informação e redução da pena até a metade ou progressão de regime, no caso de colaboração posterior à sentença.

- O réu que colaborar também renuncia o direito ao silêncio, assumindo o compromisso de dizer a verdade.

REQUISITOS (UM OU MAIS):

- Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;
- Revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
- Prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
- Recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;
- Localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

DIREITOS DO COLABORADOR:

- Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica;
- Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas;
- Ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes;
- Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados;
- Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito;
- Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.
- Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.

g) Ação Controlada:

- A **AÇÃO CONTROLADA** não requer autorização judicial. Por outro lado, necessita de prévia comunicação ao juízo competente:

Art. 8º Consiste a **AÇÃO CONTROLADA** em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.

§ 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

h) Infiltração de Agentes:

- A **INFILTRAÇÃO DE AGENTES** é medida excepcional e subsidiária. Somente poderá ser decretada após autorização judicial, que definirá os seus limites.
- Exclui-se a culpabilidade, por serem considerados estrito cumprimento do dever legal, os atos delitivos cometidos por agentes infiltrados, em investigações de ações de organização criminosas.

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único. NÃO É PUNÍVEL, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa.

- Os requisitos para a infiltração são:

- a) Prévia autorização judicial;
- b) *Fumus Comissi delicti e periculum in mora*;
- c) Indispensabilidade da infiltração;
- d) Anuência da infiltração.

i) Interceptação:

- A lei prevê a possibilidade de **INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL**, que em regra não precisa de autorização judicial. Entretanto, a autorização passará a ser exigível quando a captação ocorrer em violação aos direitos fundamentais de proteção da vida privada, da intimidade, ou da inviolabilidade do domicílio.

COMUNICAÇÃO AMBIENTAL	COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA
- É aquela realizada “ao vivo”, sem a necessidade de transmissão por qualquer meio.	- É a comunicação realizada através da emissão de sinais, imagens, símbolos, sons de qualquer natureza.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- A inexistência de delito antecedente exclui a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro e torna insubsistente a imputação do crime de organização criminosa, pela ausência da prática de infrações penais. STJ. 6ª Turma. RHC 161.701-PB, julgado em 19/3/2024 (Info 805).

Em sentido diverso:

A extinção da punibilidade do crime antecedente não implica na atipicidade do delito de organização criminosa, visto que este é considerado um delito autônomo, independente de persecução criminal ou condenação relacionada às infrações penais a ele vinculadas. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 865.042-SP, julgado em 21/11/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).

São julgados da mesma corte, mas de turmas diferentes. O aluno deve conhecer os entendimentos e aguardar posicionamento mais seguro.

- Os §§ 1º, 6º e 7º do art. 2º da Lei 12.850/13 são constitucionais; o § 14 do art. 4º deve ser interpretado no sentido de que o colaborador pode optar por não exercer o direito ao silêncio, mas isso não significa renúncia. Precedente: ADI 5.567/DF, julgado em 21/11/2023 (Info 1117 do STF).

- Na denúncia pelo crime de associação criminosa em contexto societário, o MP deverá descrever a predisposição comum de meios para os crimes e a contínua vinculação. Precedente: RHC 139465-PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/08/2022 (Info 748).

- A imputação de dois crimes de organização criminosa ao agente não revela, por si só, a litispendência das ações penais, se não ficar demonstrado o liame entre as condutas praticadas por ambas as organizações criminosas. Precedente: RHC 158083-RO (Info 737).

- A Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), prevê o seguinte delito no § 1º do art. 2º:

Art. 2º (...) Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

O crime do art. 2º, § 1º é formal ou material?

Material. O tipo penal possui dois núcleos (verbos): impedir e embaraçar.

No que tange ao núcleo “impedir”, nunca houve dúvida de que se trata de crime material.

A dúvida estava no verbo “embaraçar”. Alguns doutrinadores afirmavam que, neste ponto, o delito seria formal. Não foi esta, contudo, a conclusão do STJ.

Tanto no núcleo impedir como embaraçar, o crime do art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/2013 é material.

A adoção da corrente que classifica o delito como crime material se explica porque o verbo embaraçar atrai um resultado, ou seja, uma alteração do seu objeto. Na hipótese normativa, o objeto é a investigação, que pode se dar na fase de inquérito ou na instrução da ação penal. Em outras palavras, haverá embaraço à investigação se o agente conseguir produzir algum resultado, ainda que seja momentâneo e reversível.

Precedente: REsp 1817416-SC (Info 703).

- Paulo foi condenado pelo então Juiz Federal Sérgio Moro por crimes contra o sistema financeiro nacional, no âmbito da operação que ficou conhecida como “Caso Banestado”. A defesa pediu que o STF reconhecesse que o referido magistrado quebrou a imparcialidade e, portanto, a sentença seria nula. Houve um empate na 2ª Turma do STF e, diante disso, prevaleceu a posição mais favorável ao réu. Assim, foi declarada a nulidade da sentença condenatória proferida nos autos do processo penal, por violação à imparcialidade do julgador. O simples fato de o juiz ter feito a homologação dos acordos de colaboração ou mesmo ter realizado as oitivas dos colaboradores não tem o condão de configurar, por si só, a quebra de sua imparcialidade para o julgamento do réu ao qual imputados ilícitos no âmbito dos

respectivos acordos. Todavia, as circunstâncias particulares do caso concreto demonstram que o juiz se investiu na função persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório. Ao se analisar as atas de depoimentos, percebe-se uma proeminência (um destaque) para a realização de perguntas feitas pelo juiz ao interrogado. O papel do magistrado era apenas o de fazer o controle da legalidade e voluntariedade do acordo de colaboração premiada. No entanto, o que se percebe pelas perguntas realizadas é que o juiz ultrapassou a mera realização dessa função e atuou diretamente reforçando a acusação. Logo, não houve mera supervisão dos atos de produção de prova, mas o direcionamento e a contribuição do magistrado para o estabelecimento e para o fortalecimento da tese acusatória. Além disso, ao final da instrução, depois das alegações finais, o magistrado ordenou a juntada de documentos diretamente relacionados com os fatos criminosos imputados aos réus, sem pedido do Ministério Público ou da defesa. Depois, ao sentenciar, ele utilizou expressamente tais elementos para fundamentar a condenação. Mesmo que se pudesse invocar, em tese, a possibilidade jurídica da produção de prova de ofício pelo julgador com base no art. 156 do CPP, na situação dos autos, sequer é possível falar verdadeiramente em produção probatória. Os documentos juntados não poderiam ter sido utilizados para a formação do juízo de autoria e materialidade das imputações, uma vez encerrada a instrução processual. Precedente: RHC 144615 AgR/PR (Info 988).

- A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte: Luiz, auditor da receita estadual, estava sendo investigado por supostamente estar recebendo vantagem indevida (“propina”) para reduzir tributos. Ele não sabia que estava sendo investigado. Determinado dia, Luiz foi preso em flagrante por suposto crime sexual (estupro de vulnerável). Depois de preso, o Ministério Público ofereceu a Luiz e sua irmã a possibilidade de fazer um acordo de colaboração premiada. Eles aceitaram. No acordo, Luiz confessou crimes e delatou infrações penais que teriam sido praticadas por outros colegas auditores da receita estadual. Com base nessas declarações prestadas por Luiz e sua irmã, foi deflagrada a “Operação Publicano IV”, no final de 2015, tendo sido decretada a prisão preventiva de diversos auditores da receita estadual. Em maio de 2016, o Ministério Público constatou que Luiz descumpriu os termos do acordo de

colaboração premiada. Isso porque, segundo o Parquet, ele teria mentido e omitido fatos e cometido novos crimes após a celebração do acordo. Assim, o acordo foi rescindido. Em fevereiro de 2017, foi realizado o interrogatório judicial de Luiz. Ele declarou que a rescisão do acordo teria sido arbitrária. Acusou os Promotores “de manipular suas declarações e ocultar todos os vídeos dos depoimentos que havia prestado extrajudicialmente”. Posteriormente, o Ministério Público firmou com Luiz novo acordo de delação premiada, sob a condição de que ele se retratasse das mencionadas acusações e ratificasse as declarações que fizeram parte do acordo rescindido. O segundo acordo foi homologado pelo juiz sob o argumento de que seria apenas um “termo aditivo” do primeiro. A defesa de Gilberto, um dos auditores delatados por Luiz, impetrou habeas corpus alegando, dentre outros argumentos: a) a impossibilidade de se aditar acordo de colaboração premiada rescindido; b) a relevância de o delator Luiz, na audiência realizada em fevereiro de 2017, ter exposto supostas ilegalidades que teriam sido cometidas durante o primeiro acordo de colaboração premiada. A 2ª Turma do STF, por empate na votação, concedeu a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado. O colegiado reconheceu a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas por Luiz e sua irmã. O relator ressaltou que o estabelecimento de balizas legais para o acordo é uma opção do nosso sistema jurídico, para garantir a isonomia e evitar a corrupção dos imputados, mediante incentivos desmesurados à colaboração, e dos próprios agentes públicos, aos quais se daria um poder sem limite sobre a vida e a liberdade dos imputados. É preciso respeitar a legalidade, visto que as previsões normativas caracterizam limitação ao poder negocial no processo penal. No caso de ilegalidade manifesta (evidente) em acordo de colaboração premiada, o Poder Judiciário deve agir para a efetiva proteção de direitos fundamentais. O acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova. Portanto, trata-se de instituto de natureza semelhante, por exemplo, à interceptação telefônica. O STF reconheceu, várias vezes, a ilegalidade de atos relacionados a interceptações telefônicas. Logo, não há motivo para afastar essa possibilidade em ilegalidades que permeiam acordos de colaboração premiada. Precedente: HC 142205 (Info 988).

- A SV 14 prevê: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores podem obter acesso integral aos termos dos colaboradores para viabilizar, de forma plena e adequada, sua defesa, invocando a SV 14? SIM, desde que estejam presentes os requisitos positivo e negativo. a) Requisito positivo: o acesso deve abranger somente documentos em que o requerente é de fato mencionado como tendo praticado crime (o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente); e b) Requisito negativo: o ato de colaboração não se deve referir a diligência em andamento (devem ser excluídos os atos investigativos e diligências que ainda se encontram em andamento e não foram consubstanciados e relatados no inquérito ou na ação penal em tramitação). Precedente: Pet 7494 AgR/DF (Info 978).

- Os benefícios de colaboração premiada previstos na nº Lei 9.807/99 - que instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas -, bem como na antiga Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94), não são aplicáveis para os casos em que não se discute a prática de crimes contra a ordem econômica, nem estão demonstradas as hipóteses de proteção previstas na Lei nº 9.807/99. Precedente: REsp. 1464287-DF (Info 674).

Observação: os fatos julgados pelo STJ ocorreram antes da Lei nº 12.850/2013 e da Lei nº 13.964/2019. O § 1º do art. 17 da Lei nº 8.492/92 proibia a realização de transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. A Lei nº 13.964/2019 alterou esse dispositivo para admitir a celebração de acordo de não persecução cível. Veja a redação atual: Art. 17. (...) § 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei.

- O delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem, desde que já documentadas e que não se refiram à

diligência em andamento que possa ser prejudicada. Precedente: Rcl 30742 AgR/SP (Info 965).

- O advogado de um réu deverá, obrigatoriamente, estar presente no interrogatório do corréu que com ele responde o mesmo processo criminal? **REGRA:** não. A presença da defesa técnica é imprescindível durante o interrogatório do réu por ela representado, não quanto aos demais. Assim, é obrigatória a presença do advogado no interrogatório do seu cliente. No interrogatório dos demais réus, essa presença é, em regra, facultativa. **EXCEÇÃO:** se o interrogatório é de um corréu delator, a presença do advogado dos réus delatados é indispensável. Neste caso, deve-se exigir a presença dos advogados dos réus delatados, pois, na colaboração premiada, o delator adere à acusação em troca de um benefício acordado entre as partes e homologado pelo julgador natural. Normalmente, o delator presta contribuições à persecução penal incriminando eventuais corréus, razão pela qual seus advogados devem acompanhar o ato. Se o advogado do corréu não comparece ao interrogatório do réu delator, haverá nulidade? Depende: • se o corréu foi delatado no interrogatório e seu advogado não compareceu: **sim**, haverá nulidade. • se o corréu não foi delatado no interrogatório: **não**. Isso porque não houve prejuízo. Precedente: AO 2093/RN (Info 955).

- O réu delatado tem o direito de apresentar suas alegações finais somente após o réu delator. Os réus colaboradores não podem se manifestar por último (ou no mesmo prazo dos réus delatados) porque as informações trazidas por eles possuem uma carga acusatória. O direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa deve permear todo o processo legal, garantindo-se sempre a possibilidade de a defesa se manifestar depois do agente acusador. Vale ressaltar que pouco importa a qualificação jurídica do agente acusador: Ministério Público ou corréu colaborador. Se é um “agente acusador”, a defesa deve falar depois dele. Ao se permitir que os réus colaboradores falem por último (ou simultaneamente com os réus delatados), há uma inversão processual que ocasiona sério prejuízo ao delatado, tendo em vista que ele não terá oportunidade de repelir os argumentos eventualmente incriminatórios trazidos pelo

rêu delator ou para reforçar os favoráveis à sua defesa. Permitir o oferecimento de memoriais escritos de réus colaboradores, de forma simultânea ou depois da defesa — sobretudo no caso de utilização desse meio de prova para prolação da condenação —, compromete o pleno exercício do contraditório, que pressupõe o direito de a defesa falar por último, a fim de poder reagir às manifestações acusatórias. Precedente: HC 157627 AgR/PR (Info 949).

- Não existe direito líquido e certo a compelir o Ministério Público à celebração do acordo de delação premiada, diante das características desse tipo de acordo e considerando a necessidade de distanciamento que o Estado-juiz deve manter durante o cenário investigado e a fase de negociação entre as partes do cenário investigativo. O acordo de colaboração premiada, além de meio de obtenção de prova, constitui-se em um negócio jurídico processual personalíssimo, cuja conveniência e oportunidade estão submetidos à discricionariedade regrada do Ministério Público e não se submetem ao escrutínio do Estado-juiz. Em outras palavras, trata-se de ato voluntário, insuscetível de imposição judicial. Vale ressaltar, no entanto, que o ato do membro do Ministério Público que se nega à realização do acordo deve ser devidamente motivado. Essa recusa pode ser objeto de controle por órgão superior no âmbito do Ministério Público (Procurador-Geral de Justiça ou Comissão de Coordenação e Revisão), por aplicação analógica do art. 28 do CPP (art. 62, IV, da LC 75/93). Mesmo sem ter assinado o acordo, o acusado pode colaborar fornecendo as informações e provas que possuir. Ao final, na sentença, o juiz irá analisar esse comportamento processual e poderá conceder benefício ao acusado mesmo sem que tenha havido a prévia celebração e homologação do acordo de colaboração premiada. Dito de outro modo, o acusado pode receber a sanção premial mesmo sem a celebração do acordo caso o magistrado entenda que sua colaboração foi eficaz. Precedente: MS 35693 AgR/DF (Info 942).

- Determinado policial militar foi designado para participar, nas ruas, à paisana, de passeatas e manifestações, a fim de coletar dados para subsidiar a Força Nacional de Segurança em atuação estratégica diante dos movimentos sociais e dos protestos

ocorridos no Brasil em 2014. Para essa atividade, não se exigia prévia autorização judicial. No curso de sua atividade originária, o referido policial, percebendo que algumas pessoas estavam se reunindo para planejar a prática de crimes, aproximou-se desses suspeitos, ganhou a sua confiança e infiltrou-se no grupo participando das conversas virtuais e das reuniões presenciais dos envolvidos. Assim, o policial ultrapassou os limites da sua atribuição original e passou a agir como agente infiltrado. Ocorre que a infiltração de agentes somente pode acontecer após prévia autorização judicial, o que não havia no caso. Diante disso, o STF declarou a ilicitude e determinou o desentranhamento da infiltração realizada pelo policial militar e dos depoimentos por ele prestados em sede policial e em juízo, nos termos do art. 157, § 3º, do CPP. Precedente: HC 147837/RJ (Info 932).

- O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. Os §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa possibilidade, são constitucionais e não ofendem a titularidade da ação penal pública conferida ao Ministério Público pela Constituição (art. 129, I). Precedente: ADI 5508/DF (Info 907).

- Determinado Deputado Federal integrava a cúpula de um partido de sustentação do governo federal. Como importante figura partidária, ele exercia pressão política junto à Presidência da República a fim de que Paulo Roberto Costa fosse mantido como Diretor de Abastecimento da Petrobrás. Como “contraprestação” por esse apoio, o Deputado recebia dinheiro do referido Diretor, quantia essa oriunda de contratos ilegais celebrados pela Petrobrás. O STF entendeu que esta conduta se enquadra no crime de corrupção passiva (art. 317 do CP). Obs: foi a primeira condenação do STF envolvendo a chamada “operação Lava Jato”. Precedente: AP 996/DF (Info 904).

- Competência para homologação do acordo de colaboração premiada se o delatado tiver foro por prerrogativa de função. Se a delação do colaborador mencionar fatos criminosos que teriam sido praticados por autoridade (ex: Governador) e que teriam

que ser julgados por foro privativo (ex: STJ), este acordo de colaboração deverá, obrigatoriamente, ser celebrado pelo Ministério Público respectivo (PGR), com homologação pelo Tribunal competente (STJ). Assim, se os fatos delatados tiverem que ser julgados originariamente por um Tribunal (foro por prerrogativa de função), o próprio acordo de colaboração premiada deverá ser homologado por este respectivo Tribunal, mesmo que o delator não tenha foro privilegiado. A delação de autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do respectivo Tribunal para a respectiva homologação e, em consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante a Corte. Se o delator ou se o delatado tiver foro por prerrogativa de função, a homologação da colaboração premiada será de competência do respectivo Tribunal. Análise da legitimidade do delatado para impugnar o acordo de colaboração premiada. Em regra, o delatado não tem legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada. Assim, em regra, a pessoa que foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de negócio jurídico personalíssimo. Esse entendimento, contudo, não se aplica em caso de homologação sem respeito à prerrogativa de foro. Desse modo, é possível que o delatado questione o acordo se a impugnação estiver relacionada com as regras constitucionais de prerrogativa de foro. Em outras palavras, se o delatado for uma autoridade com foro por prerrogativa de função e, apesar disso, o acordo tiver sido homologado em 1ª instância, será permitido que ele impugne essa homologação alegando usurpação de competência. Precedente: HC 151605/PR (Info 895).

- O sigilo sobre o conteúdo de colaboração premiada deve perdurar, no máximo, até o recebimento da denúncia (art. 7º, § 3º da Lei nº 12.850/2013). Esse dispositivo não traz uma regra de observância absoluta, mas sim um termo final máximo. Para que o sigilo seja mantido até o recebimento da denúncia, deve-se demonstrar a existência de uma necessidade concreta. Não havendo essa necessidade, deve-se garantir a publicidade do acordo. Precedente: Inq 4435 AgR/DF (Info 877).

ATENÇÃO: Após esse julgado, foi editada a Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação do § 3º do art. 7º. Compare: ANTES Art. 7º (...) § 3º O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º.

Art. 7º (...) § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Desse modo, com a alteração promovida, entende-se que o entendimento acima explicado foi superado.

- **Papel do Poder Judiciário no acordo de colaboração premiada** A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa não se submete à reserva de jurisdição. Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente entre o Ministério Público e o pretense colaborador. O Poder Judiciário é convocado ao final dos atos negociais apenas para aferir os requisitos legais de existência e validade, com a indispensável homologação. Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada A decisão do magistrado que homologa o acordo de colaboração premiada não julga o mérito da pretensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, esta decisão tem natureza meramente homologatória, limitando-se ao pronunciamento sobre a regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013). Na decisão homologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem manifestamente o ordenamento jurídico. No ato de homologação da colaboração premiada, não cabe ao magistrado, de forma antecipada e extemporânea, tecer juízo de valor sobre o conteúdo das cláusulas avençadas, exceto nos casos de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente. Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é o papel do Relator? É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de colaboração premiada, analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos termos do art. 4º, § 7º da Lei nº 12.850/2013. Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, qual é o papel do órgão colegiado? Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos termos do acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da Lei nº 12.850/2013. Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, salvo se presente hipótese de anulabilidade O acordo de

colaboração devidamente homologado individualmente pelo relator deve, em regra, produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador. Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar fatos supervenientes ou de conhecimento posterior que firam a legalidade do acordo, nos termos do § 4º do art. 966 do CPC/2015. O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre seus deveres. O cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição *sine qua non* para que ele possa gozar dos direitos decorrentes do acordo. Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. Precedente: Pet 7074/DF (Info 870).

- O descumprimento de acordo de delação premiada ou a frustração na sua realização, isoladamente, não autoriza a imposição da segregação cautelar. Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de ele ter descumprido acordo de colaboração premiada. Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta entre a prisão preventiva e o acordo de colaboração premiada. Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Por essa razão, o descumprimento do que foi acordado não justifica a decretação de nova custódia cautelar. É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional ter como fundamento apenas a quebra do acordo. Precedentes: HC 396658-SP (Info 609). HC 138207/PR (Info 862).

- A colaboração premiada foi tratado com detalhes pela Lei nº 12.850/2013. No entanto, o julgado do STF envolveu fatos que aconteceram antes da Lei nº 12.850/2013. Desse modo, o julgamento foi feito com base na colaboração premiada disciplinada pela Lei nº 9.807/99. A Lei nº 9.807/99 prevê o instituto da colaboração premiada, assegurando ao colaborador a redução da pena (art. 14) ou até mesmo o perdão judicial (art. 13) O réu colaborador não terá direito ao perdão judicial, mas apenas à redução da pena, caso a sua colaboração não tenha tido grande efetividade

como meio para obter provas, considerando que as investigações policiais, em momento anterior ao da celebração do acordo, já haviam revelado os elementos probatórios acerca do esquema criminoso integrado. Precedente: HC 129877/RJ (Info 861).